



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Bilanzsteuer 05

Mitunternehmerschaft

33

Verfasser:

Wolfgang Eggert

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	BESTEuerung PERSONENGESELLSCHAFTEN	1
1.	Grundlagen	1
1.1	Mitunternehmerschaft	1
1.2	Personengesellschaften	2
1.3	Gewerbliche Abfärbung	2
1.3.1	Originär gewerbliche Einkünfte	2
1.3.2	Abfärbung bzw. Infizierung	3
1.3.3	Geringfügigkeitsgrenze des BFH	3
1.4	Gewerbliche Prägung	4
2.	Regelung des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG	4
2.1	Vermögen der Personengesellschaft	5
2.2	Vermögen der Mitunternehmer	7
2.3	Tätigkeitsvergütung	9
2.4	Kapitalüberlassung	9
2.4.1	Fremd- oder Eigenkapital?	9
2.4.2	Gewährung von Fremdkapital	10
2.4.3	Gewährung von Eigenkapital	10
2.5	Überlassene Wirtschaftsgüter	11
2.6	Haftungsvergütung	12
3.	Ergänzungsbilanzen	12
3.1	Abgrenzung zu Sonderbilanzen	12
3.2	Entstehung von Ergänzungsbilanzen	13
4.	Weitere Besonderheiten	14
4.1	§ 6b EStG bei Mitunternehmerschaften	14
4.2	Anwendung von § 3c EStG	15
II.	DIE BESONDERE PERSONENGESELLSCHAFT – GMBH & CO. KG	16
1.1	Arten der GmbH & Co. KG	16
1.2	Ertragsteuerliche Beurteilung der GmbH & Co. KG	16
1.3	Kapitalgewährungen des Gesellschafters	18
III.	GRUNDZÜGE DES § 15A EStG	23
1.1	Anwendungsbereich	23
1.2	Grundkonzeption des § 15a EStG	23
	Gliederung des § 15a EStG	24
1.3	Das Kapitalkonto des Gesellschafters bei Personengesellschaften	24
1.3.1	Die Einlage eines Kommanditisten	26
1.3.2	Das negative Kapitalkonto	26
1.4	Umfang des Kapitalkontos i. S. d. § 15a EStG	28
1.4.1	Grundsätzliches	28



1.4.2	Eigenkapital des Gesellschafters in Abgrenzung zu einem Fremdkapitalkonto (Verbindl. der Gesellschaft ggü. dem Gesellschafter)	29
1.4.3	Verlustvortrag in Abgrenzung zu Darlehen der Gesellschaft an den Gesellschafter	30
1.4.4	Kapitalersetzende Darlehen	30
1.4.5	Behandlung von Gesellschaftervergütungen	31
1.5	Zahlen-Beispiele zu § 15a EStG	31
1.5.1	Grundfall des § 15a Abs. 1 und 2 EStG	31
1.5.2	Erweiterte Außenhaftung	32
1.5.3	Die „Einlage-“ bzw. „spätere Haftungs-minderung“ des § 15a Abs. 3 EStG	33
1.5.4	Begrenzung des zuzurechnenden Gewinns (wegen Einlagen- oder Haftungs-minderung)	35
1.5.5	Erhöhung der Einlagen (§ 15a Abs. 1a EStG) bzw. der Haftung	36
1.5.6	Fremdfinanzierung des KG-Anteils	36
1.6	Zum Ausscheiden eines Kommanditisten mit negativem Kapitalkonto aus einer KG	37
1.6.1	Ausscheiden eines Kommanditisten, Übernahme seines negativen Kapitalkontos durch den neu eintretenden Kommanditisten	37
1.6.2	Ausscheiden eines Kommanditisten, Übernahme seines negativen Kapitalkontos durch die verbleibenden Gesellschafter	38
1.6.3	Liquidation einer KG mit negativen Kapitalkonten	39
1.7	Weitere unter § 15a EStG fallende Verluste, die Personen betreffen, die keine Kommanditisten einer (gewerblichen) KG sind	40
IV.	ÜBUNGSFALL	41



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Bilanzsteuer 05 – Überblick – v13027

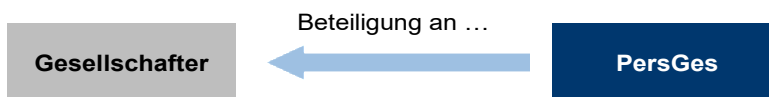
I. BESTEUERUNG PERSONENGESELLSCHAFTEN

1. Grundlagen

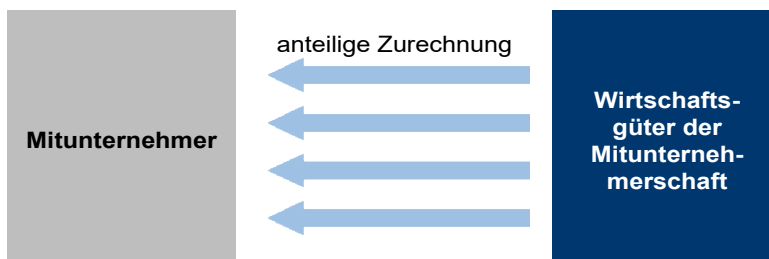
1.1 Mitunternehmerschaft

Im Gegensatz zur Umsatzsteuer und zur Gewerbesteuer werden bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer die Personengesellschaften nicht vollumfänglich als selbständig rechtsfähige Steuersubjekte behandelt; es gilt vielmehr das sog. **Transparenzprinzip**. Dieses bedeutet insbesondere, dass den Gesellschaftern, die in der grundlegenden Vorschrift des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG als **Mitunternehmer** bezeichnet werden, in einer steuerlichen Fiktion alle Wirtschaftsgüter anteilig zuzurechnen sind, während zivilrechtlich ohne Zweifel lediglich ein Gesellschaftsanteil vorliegt:

Zivilrechtliche Betrachtung



Steuerrechtliche Betrachtung



Steuerpflichtig ist die Mitunternehmerschaft nur im Rahmen der GewSt, ansonsten sind es allein die Gesellschafter. Deshalb schreibt § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG vor, dass die Gewinnanteile und bestimmte Vergütungen bei **den einzelnen Gesellschaftern** als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu erfassen sind (ausführlich Tz. I.2).

Als **Mitunternehmer** gilt, wer zivilrechtlich Gesellschafter einer Personengesellschaft ist und unternehmerisches Risiko (= **Mitunternehmerrisiko**) trägt sowie eine gewisse unternehmerische Initiative (= **Mitunternehmerinitiative**) entfalten kann (H 15.8 Abs. 1 EStH „Allgemeines“).

Mitunternehmerrisiko bedeutet nach BFH-Rechtsprechung Teilhabe am Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens, i. d. R. durch Beteiligung am Gewinn und Verlust sowie an den stillen Reserven einschließlich eines Geschäftswertes.

Folgende Merkmale sprechen dafür (H 15.8 Abs. 1 EStH „Mitunternehmerrisiko“):

- Beteiligung am Gewinn/Verlust
- Vermögensbeteiligung
- Beteiligung an den stillen Reserven (auch im Liquidationsfall)
- persönliche Haftung



Des Weiteren gehört zur Mitunternehmerschaft auch die Entfaltung von **Mitunternehmerinitiative**. Dies bedeutet Teilhabe an unternehmerischen Entscheidungen, z. B. durch Geschäftsführung (H 15.8 Abs. 1 EStH „Mitunternehmerinitiative“).

Eine „Mitunternehmerschaft“ erfordert wie oben beschrieben grds. auch die **Beteiligung an den stillen Reserven** (inkl. des Firmenwerts) im Falle einer Auflösung der Gesellschaft. Ist ein Gesellschafter jedoch formal hieran nicht beteiligt, schließt dies die Annahme einer Mitunternehmerschaft dann nicht aus, wenn er diesen Mangel durch eine herausragende Stellung im Bereich der Unternehmerinitiative kompensieren kann oder wenn die stillen Reserven im Rahmen der Struktur des Unternehmens offensichtlich belanglos sind. Außerdem kann eine Mitunternehmerschaft auch vorliegen, wenn ein Gesellschafter kein Kapital, sondern nur seine Arbeitskraft einbringt.

Folgende Merkmale sprechen danach für das Vorliegen von Mitunternehmerinitiative:

- Teilnahme an unternehmerischen Entscheidungen
- Rechte in der Gesellschafterversammlung
- Kontroll- und Widerspruchsrechte
- Mitarbeit

Bei der Komplementärgesellschaft einer GmbH & Co. KG und ähnlicher Gesellschaften (z. B. UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG) wird die Mitunternehmerstellung bejaht.

1.2 Personengesellschaften

Als Mitunternehmerschaft werden Personengesellschaften wie z. B. GbR, oHG, KG, GbR und Partnerschaftsgesellschaft steuerlich behandelt.

Daneben ist auch die **atypisch stille Gesellschaft** steuerlich wie eine Personengesellschaft zu behandeln. Bei dieser sind Abweichungen vom gesetzlichen Grundfall der stillen Gesellschaft (§§ 230 ff. HGB) gegeben, so dass man **steuerrechtlich** von einer atypisch stillen Gesellschaft spricht. Eine solche liegt vor, wenn der stille Gesellschafter so viel Risiko und Initiative ausüben kann, **dass er typischerweise zum Mitunternehmer** wird. Dies wird insbesondere dann angenommen, wenn der stille Gesellschafter an den stillen Reserven des Unternehmens beteiligt wird und er neben einem Anteil am laufenden Gewinn auch an einem evtl. Verlust beteiligt wird. Nicht selten wird in der Praxis durch vertragliche Regelungen der atypisch stille Gesellschaft einem Kommanditisten ähnlich geregelt. Hinsichtlich des Vorliegens einer typisch stillen Gesellschaft und der Gewinnbeteiligung bei typischer stiller Beteiligung vgl. H 15.9 Abs. 4 u. 5 EStH.

Zur Sonderform der **GmbH & Co. KG** siehe Tz. II.

1.3 Gewerbliche Abfärbung

1.3.1 Originär gewerbliche Einkünfte

Als originär gewerbliche Einkünfte werden diejenigen bezeichnet, welche in § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 1 EStG geregelt sind. Im Gesetz steht allerdings nur lapidar „Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen“.

Eine etwas weitergehende Erläuterung findet sich im Abs. 2 EStG zu § 15 EStG: Eine selbstständige nachhaltige Betätigung, die mit der **Absicht, Gewinn zu erzielen**, unternommen wird und sich als **Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr** darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere selbstständige Arbeit anzusehen ist.

► Beispiele:

Handwerksbetriebe, Produktions- und Handelsunternehmen, Versicherungsmakler, Dienstleister, die nicht in § 18 Abs. 1 EStG genannt sind usw.

Liegen die Voraussetzungen einer personellen und sachlichen Verflechtung bei einer Betriebsaufspaltung vor, erzielt das **Besitzunternehmen** ebenfalls **Einkünfte** aus **Gewerbebetrieb** (z. B. BFH-Urteil vom 12.11.1985, VIII R 240/81, BStBl 1986 II S. 296).

1.3.2 Abfärbung bzw. Infizierung

Als Abfärbung bzw. Infizierung wird die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 EStG bezeichnet.

Eine Personengesellschaft, die **auch** eine originär gewerbliche Tätigkeit ausführt (1. Alternative) oder an einer gewerblichen Mitunternehmerschaft beteiligt ist (2. Alternative – Einkünfte i. S. v. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG), erzielt – unabhängig von ihren übrigen Einkunftsquellen – **ausschließlich** gewerbliche Einkünfte.

D. h. nur eine Personengesellschaft, die keine gewerblichen Einkünfte hat, kann Überschusseinkünfte erzielen. Weiterhin gilt, nur eine Personengesellschaft, die keine gewerblichen Einkünfte hat, kann Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18 EStG) bzw. aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG) erzielen.

Die Abfärbung tritt nach dem eindeutigen Gesetzestext nur bei offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften oder anderen Personengesellschaften ein. Sie ist somit nur auf oHG, KG, GbR, Partnerschaft, Partenreederei (§ 489 HGB a. F.) und vergleichbare ausländische Rechtsformen (mit inländischen Betriebsstätten) anzuwenden. **Keine Abfärbung/Infektion** tritt aber insbesondere bei Erbengemeinschaften, bei **ehelichen Gütergemeinschaften** und auch nicht bei Einzelunternehmen ein!

Ebenfalls keine Abfärbung tritt durch den Betrieb einer **Photovoltaikanlage** ein, welche nach § 3 Nr. 72 EStG zu steuerfreien Einnahmen und Entnahmen führt; vgl. § 3 Nr. 72 S. 3 EStG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abfärbung I – v12768

1.3.3 Geringfügigkeitsgrenze des BFH

Der BFH hat die gewerbliche Abfärbung wie folgt eingeschränkt: Eine gewerbliche Tätigkeit liegt nicht vor, wenn die originär gewerblichen Nettoumsatzerlöse

- 3 % der Gesamtnettoumsatzerlöse der Gesellschaft und
- den Betrag von 24.500 €

im Veranlagungszeitraum als Obergrenze nicht übersteigen (BFH-Urteile vom 27.8.2014, VIII R 16/11, BStBl II 2015, 996, VIII R 41/11, BStBl II 2015, 999 und VIII R 6/12, BStBl II 2015, 1002). Zu beachten ist, dass in der Rechtsprechung des BFH das Wort „und“ verwendet wird. D. h. **beide** Grenzen müssen eingehalten werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abfärbung II – v12769



1.4 Gewerbliche Prägung

Die gewerbliche Prägung findet sich in § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Bei einer GmbH & Co. KG (oder UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, AG & Co. KG usw.)

- ist kraft gesetzlicher Regelung (§ 164 HGB) die GmbH zur Geschäftsführung befugt,
- i. d. R. eine weitere Geschäftsführungsbefugnis als diejenige der Komplementärgesellschaft nicht geregelt
- und bei der die GmbH (alt. UG (haftungsbeschränkt), AG usw.) die Stellung der Komplementärin innehat,

dann eine gewerbliche Prägung gegeben, wenn nicht schon eine originär gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird. In beiden Fällen werden Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt (originär oder aufgrund der gewerblichen Prägung). Originär liegen gewerbliche Einkünfte bei der GmbH & Co. KG vor, wenn solche erzielt werden (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 EStG – z. B. Handelsbetrieb); gewerblich geprägt ist die geschilderte Gesellschaft, falls diese gewerblichen Einkünfte nicht gegeben sind.

Diese Gesellschaft kann aber auch, wenn sie beispielsweise nur Einkünfte aus der Vermietung von Grundstücken erzielt, so gestaltet werden, dass keine gewerblichen Einkünfte gegeben sind. Dazu wird eine weitere Geschäftsführungsbefugnis für einen der Kommanditisten geregelt. Damit tritt – vgl. den Gesetzestext von § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG – keine gewerbliche Prägung ein.

2. Regelung des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind ...

2. ¹die Gewinnanteile der Gesellschafter einer Offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen ist, und die Vergütungen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat.

Bei dieser Regelung handelt es sich um die **Kernvorschrift** hinsichtlich der steuerlichen Besonderheiten, die bei Mitunternehmerschaften im Vergleich zur Besteuerung der Einzelunternehmen zusätzlich zu beachten sind. Vergütungen, die ein Mitunternehmer von „seiner“ Gesellschaft für die Erbringung von Diensten erbringt, werden **nicht** als Einkünfte aus **nichtselbständiger** oder **selbständiger Tätigkeit** behandelt. Sie können auch keine Einkünfte aus seinem als Einzelunternehmen betriebenen **Gewerbebetrieb** darstellen. Vielmehr sind diese Vergütungen dem Gewinn der Personengesellschaft – soweit sie in der GuV aufgrund einer **schuldrechtlichen** Verpflichtung als Betriebsausgabe abgezogen wurden – **hinzuzurechnen**. **Saldiert** betrachtet existieren diese Betriebsausgaben aus steuerlicher Sicht demnach nicht.

Die Zurechnungen werden bei dem Gesellschafter aber selbstverständlich **nicht doppelt besteuert**. Sie finden Eingang in seinen zu versteuernden Gewinnanteil aus der Personengesellschaft, stellen aber nicht nochmals Einkünfte aus nichtselbständiger oder selbständiger Tätigkeit bzw. aus seinem Einzelunternehmen dar.

Die Abwicklung dieser Vergütung wird ab der Tz. 2.3 dargestellt. Zuvor sind jedoch wichtige Grundlagen zu behandeln.

2.1 Vermögen der Personengesellschaft



VORBEMERKUNG

Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 10.8.2021 (MoPeG) führte ab dessen Anwendung 2024 dazu, dass Personengesellschaften selbst Träger der Rechte und Pflichten sind und nach § 713 BGB auch (eigenes) Gesellschaftsvermögen innehaben. Damit liegt zivilrechtlich – anders als zuvor – kein Gesamthandsvermögen mehr vor. In § 39 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 AO ist jedoch geregelt, dass rechtsfähige Personengesellschaften für Zwecke der Ertragsbesteuerung unverändert zur alten Rechtslage als Gesamthand und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen gelten.

Handelsrechtlich wird in der Bilanz der Personengesellschaft **nur das Gesellschaftsvermögen** ausgewiesen.

Obwohl eine Personengesellschaft keine juristische Person ist, ist sie einer solchen seit der Geltung des MoPeG sehr stark angenähert: Sie kann Eigentum erwerben (§ 105 Abs. 2 und 3 HGB i. V. mit § 713 BGB für die OHG und zusätzlich i. V. mit § 161 Abs. 2 HGB für die KG). Es handelt sich dabei um **Gesellschaftsvermögen**.

Vermögensgegenstände, die einzelnen Gesellschaftern gehören, können handelsrechtlich auch dann nicht von der Personengesellschaft bilanziert werden, wenn sie dem Geschäftsbetrieb der Gesellschaft dienen (z. B. ein Gesellschafter vermietet an die Personengesellschaft sein Grundstück zur Nutzung); vgl. § 264c Abs. 3 S. 1 HGB.

► Beispiel:

Eine OHG ist Eigentümerin eines Betriebsgrundstücks.

Das Grundstück stellt Gesellschaftsvermögen und steuerlich Gesamthandsvermögen dar. Es ist zugleich Betriebsvermögen der OHG (R 4.2 Abs. 2 S. 1 EStR, R 4.2 Abs. 11 EStR).

Zum steuerlichen Gesamthandsvermögen gehören aber auch Wirtschaftsgüter, die zwar nicht im bürgerlich-rechtlichen Eigentum, aber im wirtschaftlichen Eigentum der Personengesellschaft stehen (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO), z. B. bei einem Grundstückserwerber nach Übergang von Nutzen und Lasten, wenn eine Eintragung im Grundbuch noch nicht erfolgt ist, oder z. B. beim Sicherungsgeber in den Fällen des Sicherungseigentums.

Zum Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft gehören ferner die Wirtschaftsgüter, die zwar nicht Gesamthandsvermögen sind, aber einem, mehreren oder allen Mitunternehmern zuzurechnen sind und nach den allgemein für die Abgrenzung des Privatvermögens vom Betriebsvermögen geltenden Grundsätzen dem Bereich der gewerblichen Betätigung des Mitunternehmers im Rahmen der Personengesellschaft zuzurechnen sind R 4.2 Abs. 2 S. 2 EStR = **Sonderbetriebsvermögen**.



MERKE

*Das steuerbilanzielle Betriebsvermögen einer Mitunternehmerschaft umfasst das **Gesellschaftsvermögen** und das steuerliche **Sonderbetriebsvermögen**.*

Sonderbetriebsvermögen sind alle Wirtschaftsgüter, die (zivilrechtlich) einem oder mehreren Mitunternehmen gehören, aber unmittelbar dem Betrieb der Personengesellschaft dienen (SoBV I), bzw. der Begründung/Stärkung der Beteiligung an der Personengesellschaft dienen (SoBV II); vgl. hierzu R 4.2 Abs. 2 EStR.

Steuerlich ist wie folgt zu differenzieren:

a) Notwendiges Betriebsvermögen

Zum notwendigen Betriebsvermögen der Personengesellschaft rechnen die Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens, **die unmittelbar dem Betrieb der Personengesellschaft dienen** oder zu dienen bestimmt sind (R 4.2 Abs. 2 EStR).



b) Gewillkürtes Betriebsvermögen (*nichtmöglich*)

Aus dem Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz (§ 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG) ist zu folgern, dass kein Vermögen vorhanden sein kann, dass für eine Willkürung zur Verfügung steht. Das liegt daran, dass bereits das gesamte (handelsrechtliche) Gesellschaftsvermögen über die Maßgeblichkeit auch zum steuerlichen Betriebsvermögen (in Form von Gesamthandsvermögen) zählt – Ausnahme nachfolgend.

c) Notwendiges Privatvermögen

Der Umstand, dass ein Wirtschaftsgut zivilrechtlich zum Gesellschaftsvermögen i. S. des § 718 BGB (steuerlich Gesamthandsvermögen) gehört, reicht nicht aus, es zum Betriebsvermögen zu rechnen. Fehlt aus der Sicht der Personengesellschaft jeglicher betriebliche Anlass für den Erwerb des Wirtschaftsguts, so kann es nicht in deren Betriebsvermögen einbezogen werden. Der Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz wird insoweit durch die steuerrechtlichen Vorschriften über das Betriebsvermögen (§ 4 Abs. 1 EStG) und über die Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) durchbrochen.

Ein zum Gesamthandsvermögen gehörendes Wirtschaftsgut kann unter Berücksichtigung dieser Grundsätze z. B. dann nicht dem Betriebsvermögen zugeordnet werden, wenn es ausschließlich oder fast ausschließlich der privaten Lebensführung eines, mehrerer oder aller Mitunternehmer der Gesellschaft dient.

► **Beispiel:**

Ein zum Gesamthandsvermögen gehörendes Einfamilienhaus, das von einem Gesellschafter nicht nur vorübergehend für eigene Wohnzwecke genutzt wird, gehört steuerlich nicht zum Betriebsvermögen der Personengesellschaft (H 4.2 Abs. 11 EStH „Ausnahme bei privater Nutzung“).

Wird ein zum Gesellschaftsvermögen einer Personengesellschaft gehörendes Grundstück mit einem Gebäude bebaut, das eigenen Wohnzwecken eines, mehrerer oder aller Gesellschafter dienen soll, so verliert das Grundstück dadurch in der Regel seine Eigenschaft als Betriebsvermögen. Es wird daher zum notwendigen Privatvermögen und muss damit steuerlich entnommen werden.



MERKE

Gesellschafts- und steuerlich Gesamthandsvermögen = Wirtschaftsgüter der Gesellschaft, die

- *ihr bürgerlich-rechtlich oder*
- *zumindest wirtschaftlich zugerechnet werden*
= **notwendiges Betriebsvermögen** (vgl. a. R 4.2 Abs. 11 S. 1, 2 EStR)

AUSNAHMEN:

Wirtschaftsgüter, die

- *ohne jeglichen betrieblichen Anlass erworben wurden,*
- *von einem Fremden nicht erworben worden wären,*
- *fast ausschließlich der privaten Lebensführung eines, mehrerer oder aller Gesellschafter dienen.*

→ **FOLGE:** steuerliches Privatvermögen aller Gesellschafter (vgl. auch H 4.2 Abs. 11 EStH)

2.2 Vermögen der Mitunternehmer

a) Begriff

Zum **Sonderbetriebsvermögen** gehören die Wirtschaftsgüter, die zwar nicht zum Gesellschaft- bzw. Gesamthandsvermögen gehören, gleichwohl aber in den Betriebsvermögensvergleich einbezogen werden. Im Unterschied zum Handelsrecht gehört zum steuerlichen Betriebsvermögen einer Personengesellschaft auch, was bürgerlich-rechtlich nur einem Gesellschafter oder mehreren bzw. allen Gesellschaftern gehört, aber dem Betrieb der Gesellschaft oder der Beteiligung zu dienen bestimmt ist. **Das Sonderbetriebsvermögen kann notwendiges und gewillkürtes Betriebsvermögen enthalten** (R 4.2 Abs. 2 EStR und H 4.2 Abs. 2 EStH „Sonderbetriebsvermögen“).



MERKE

Zur Ermittlung des steuerlichen Gewinns nach dem Betriebsvermögensvergleich ist das Gesamthandsvermögen und das Sonderbetriebsvermögen zu einer Einheit zusammenzufassen. Bilanztechnisch werden aber Abschlüsse für die Gesellschaft und den Sonderbereich („Sonderbilanzen“) getrennt erstellt.

Zum Sonderbetriebsvermögen können gehören

- Wirtschaftsgüter, die einem Mitunternehmer allein gehören,
- Wirtschaftsgüter, die einer Bruchteilsgemeinschaft gehören, an der ein Gesellschafter oder mehrere Gesellschafter/alle Gesellschafter beteiligt sind,
- Wirtschaftsgüter, die einer neben der Personengesellschaft bestehenden Personengesellschaft gehören, an der ein Gesellschafter oder mehrere Gesellschafter oder alle Gesellschafter beteiligt sind.

Sind an der Bruchteilsgemeinschaft oder an der weiteren Personengesellschaft auch Personen beteiligt, die nicht Mitunternehmer der eigentlichen Personengesellschaft sind, so kann das Wirtschaftsgut nur insoweit Sonderbetriebsvermögen sein, als es **anteilig** auf die Beteiligten entfällt, die auch Mitunternehmer sind (H 4.2 Abs. 12 EStH „Miteigentum von Nichtgesellschaftern“).

Dient ein nicht zum Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft gehörendes Wirtschaftsgut, das einem, mehreren oder allen Mitunternehmern gehört, dem Betrieb der Personengesellschaft **nur zum Teil**, ist der auf den/die Mitunternehmer entfallende Anteil lediglich bezüglich des betrieblich genutzten Teils notwendiges Betriebsvermögen (R 4.2 Abs. 12 S. 2 EStR).

Auch hier gilt als Ausnahme die Regelung des § 8 EStDV (Wert nicht mehr als ein Fünftel des gemeinen Werts des gesamten Grundstücks und nicht mehr als 20.500 €).

b) Sonderbetriebsvermögen I (SBV I)

Zum **Sonderbetriebsvermögen I** gehören die Wirtschaftsgüter, die einem oder mehreren Gesellschaftern gehören und **die dem Betrieb der Personengesellschaft** zur Nutzung gegen Entgelt oder unentgeltlich **überlassen werden**.

Das Sonderbetriebsvermögen I muss weiter unterteilt werden in

- notwendiges Sonderbetriebsvermögen I und
- gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen I.

aa) Notwendiges Sonderbetriebsvermögen I

Das Wirtschaftsgut ist notwendiges Sonderbetriebsvermögen, wenn es **unmittelbar** für betriebliche Zwecke der Personengesellschaft genutzt wird (R 4.2 Abs. 2 S. 2 EStR).

Das gilt unabhängig davon, ob das Wirtschaftsgut der Gesellschaft unentgeltlich (sog. Gesellschafterbeitrag) oder entgeltlich (insbesondere Miet- und Pachtvertrag) von einem Gesellschafter zur Nutzung überlassen wird.



► **Beispiel:**

Der Gesellschafter X ist zu 50 % an der XY-OHG beteiligt. Er ist Eigentümer eines unbebauten Grundstücks, das er der XY-OHG als Lagerplatz unentgeltlich überlässt.

Das Grundstück ist notwendiges Sonderbetriebsvermögen I.

Nach der Rechtsprechung des BFH liegt sogar dann Sonderbetriebsvermögen vor, wenn das der Personengesellschaft zur Nutzung überlassene Wirtschaftsgut zum gewerblichen Betriebsvermögen eines Gesellschafters gehört. Es ist für Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung nicht mehr dem gewerblichen Betriebsvermögen des Mitunternehmers (z. B. Einzelunternehmen) zuzurechnen, sondern der Personengesellschaft. Das gilt auch dann, wenn der Mitunternehmer eine Kapitalgesellschaft ist. Sonderbetriebsvermögen geht somit dem „normalen“ Betriebsvermögen vor.

bb) Gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen I

Gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen können grundsätzlich alle Wirtschaftsgüter sein, die auch ein Einzelunternehmer zu gewillkürtem Betriebsvermögen machen kann. Die Wirtschaftsgüter müssen **objektiv** geeignet sein, dem Betrieb der Personengesellschaft zu dienen und diesen zu fördern bzw. in einem gewissen objektiven Zusammenhang mit der Personengesellschaft stehen; die Wirtschaftsgüter müssen vom Eigentümer **subjektiv** dazu bestimmt sein, dem Betrieb der Gesellschaft zu dienen und ihn in bestimmter Weise zu fördern.

c) **Sonderbetriebsvermögen II (SBV)**

Zum Sonderbetriebsvermögen II rechnen die Wirtschaftsgüter, die bürgerlich-rechtlich einzelnen Gesellschaftern der Personengesellschaft gehören, aber der **Beteiligung an der Gesellschaft dienen**, nicht jedoch dem Betrieb der Gesellschaft selbst. Das Sonderbetriebsvermögen II kann ebenfalls, wie das Sonderbetriebsvermögen I, unterteilt werden in

- notwendiges Sonderbetriebsvermögen II und
- gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen II.

aa) **Notwendiges Sonderbetriebsvermögen II**

Wirtschaftsgüter, die dem Gesellschafter einer Personengesellschaft gehören, sind als dessen Sonderbetriebsvermögen II der Beteiligung des Gesellschafters an der Personengesellschaft zu dienen bestimmt, wenn sie unmittelbar zur Begründung oder Stärkung der Beteiligung eingesetzt werden sollen (R 4.2 Abs. 2 S. 2 EStR). Zum typischen Sonderbetriebsvermögen II gehören die Anteile der Kommanditisten an der Komplementär-GmbH einer GmbH & Co KG, wenn die GmbH über keinen eigenen Geschäftsbetrieb verfügt, sondern nur als Komplementärgesellschaft fungiert. Aber auch die Anteile des Gesellschafters einer Besitz-Personengesellschaft an der **Betriebskapitalgesellschaft** bei einer Betriebsaufspaltung stellen notwendiges Sonderbetriebsvermögen II dar (H 4.2 Abs. 2 EStH „Anteile an Kapitalgesellschaften – Einzelfälle“, 1. Tiert) soweit sie nicht schon im Gesamthandsvermögen der Besitzgesellschaft bilanziert werden müssen, weil diese Eigentümerin der Anteile ist.

bb) **Gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen II**

Gewillkürtes Sonderbetriebsvermögen II muss, wie auch Sonderbetriebsvermögen I, nicht dem Betrieb der Personengesellschaft, sondern der Beteiligung dienen (R 4.2 Abs. 2 S. 3 EStR). Gewillkürtes Betriebsvermögen können grundsätzlich alle Wirtschaftsgüter sein, die auch ein Alleinunternehmer zum gewillkürten Betriebsvermögen machen kann (vgl. Ausführungen zum gewillkürten Sonderbetriebsvermögen I).

2.3 Tätigkeitsvergütung

In der Klausur muss unbedingt zwischen **Vorweggewinnen** und **Tätigkeitsvergütungen** unterschieden werden: Der Vorweggewinn stellt eine Form der **Gewinnverteilung** dar. Eine solche Vereinbarung kann aber auch im Hinblick auf die Tätigkeit für die Gesellschaft getroffen werden. Sie löst aber **keine Verpflichtung** der Personengesellschaft aus und führt deshalb folglich zu keinen Verbindlichkeitsbuchungen in dem Fall, dass der Vorweggewinn nicht entnommen wird. Erfolgen dagegen die Zahlungen an den berechtigten Gesellschafter sind **Entnahmen** zu erfassen. Es ist **kein Personalaufwand** zu buchen. Da auch durch die zusätzlich notwendige Gewinnverteilungsbuchung die GuV nicht berührt wird, erfolgt auch **keine Korrektur** nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG.

Anders dagegen sind echte **Tätigkeitsvergütungen** zu behandeln: Hierbei handelt sich um eine **schuldrechtliche Vereinbarung**, aufgrund derer der Mitunternehmer zur Tätigkeit verpflichtet ist und die Gesellschaft die Gegenleistung in Form einer Vergütung zu erbringen hat. Der Aufwand wird in der **GuV** erfasst und bei der Erstellung der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellungserklärung dem Berechtigten **hinzugerechnet**. Werden die Zahlungen nicht in voller Höhe geleistet, bilanziert die Gesellschaft eine **Verbindlichkeit**.

Technisch erfolgt die Hinzurechnung nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG durch die **Erfassung** der **Tätigkeitsvergütung** in der GuV des Sonderabschlusses. Handelt es sich beim Bankkonto, auf das die Tätigkeitsvergütung überwiesen wird, um ein privates Bankkonto des Mitunternehmers, ist das Gegenkonto eine Entnahme, die im Sonderbetriebsvermögen zu buchen ist. Eine stattdessen vorgenommene außerbilanzielle Zurechnung ist zwar in der Praxis durchaus üblich, aber nicht zu begründen.

2.4 Kapitalüberlassung

Ausschließlich die Überlassung von Fremdkapital (Gesellschafterdarlehen), nicht aber die Überlassung von Eigenkapital führt zur Anwendung von § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. Es ist also zunächst abzugrenzen, ob der Mitunternehmer Eigen- oder Fremdkapital überlassen hat.

2.4.1 Fremd- oder Eigenkapital?

Weder das HGB noch das EStG (ebenso andere Steuergesetze) kennen Regelungen zu der Abgrenzung, ob eine Kapitalüberlassung eines Mitgesellschafters einer Personengesellschaft als **Eigen-** oder als **Fremdkapitalgewährung** zu beurteilen ist. Eigenkapital ist wirtschaftlich dadurch gekennzeichnet, dass es Verlustdeckungspotenzial hat. Dieser scheinbar so banale Satz liefert letztlich die Grundlage für die Unterscheidung.

Fremdkapitalpositionen, also Verbindlichkeiten der Gesellschaft an ihren Gesellschafter, werden immer dann bilanziert, wenn kein Eigenkapital vorliegt (Negativabgrenzung). Eigenkapital ist dadurch gekennzeichnet, dass – wie bereits erwähnt – Verlustdeckungspotenzial vorhanden ist. Fremdkapital kann dagegen im Insolvenzfall geltend gemacht werden.

Diese theoretische Unterscheidung hilft weder in der Praxis noch in Klausuren weiter. Die Abgrenzung sollte nach den in dieser Frage grundlegenden BFH-Urteilen erfolgen. Im Urteil vom 15.5.2008, IV R 46/05, BStBl 2008, II, 812 hatte der BFH entschieden, es liegt Gesellschaftereigenkapital vor, wenn gegen das zu beurteilende Konto (= Konto auf dem die Kapitalzuführung gebucht wurde) **laufende Verluste** gebucht werden. Das ist auf den Konten der Fall, auf dem das **Kommanditkapital** sowie die **Kapital-** und **Gewinnrücklagen** erfasst werden. Darüber hinaus ist eine solche Verlustbuchung gesetzlich nicht vorgesehen, sie bedarf daher zwingend einer Regelung im Gesellschaftsvertrag (o. Ä.). Ausreichend zur Qualifizierung als Eigenkapital ist aber auch die Verlustverrechnung im Ausscheidens- oder Liquidationsfall. Auch das geht eindeutig und zweifelsfrei aus dem zitierten BFH-Urteil hervor. Dieser Fall ist gegeben, wenn das zu beurteilende Konto in die Ermittlung des Abfindungsguthabens einbezogen wird (und von diesem die Verlustvorträge saldiert werden).



Aus dem Urteil vom 10.11.2022, IV R 8/19, BStBl 2023, II, 332 wird zudem ersichtlich, dass eine Einlage in das Eigenkapital nur vorliegen kann, wenn diese gesellschaftsvertraglich zulässig, als werthaltig anzusehen und nicht jederzeit auszahlbar ist. Liegen diese insgesamt vier Voraussetzungen nicht vor, liegt ein Gesellschafterdarlehen, mithin Fremdkapital vor.



HINWEIS

Die Kontobezeichnung, auf der die Kapitalzuführung gebucht wird, ist ebenso wenig wie der Bilanzausweis als Eigen- oder Fremdkapital – nach der Rechtsprechung des BFH – ein geeignetes Abgrenzungskriterium für Eigen- oder Fremdkapital.

Bei der Entscheidung, ob Eigen- oder Fremdkapital bei einer zu beurteilenden Bilanzposition gegeben ist, ist nicht zwischen der Handels- und der Steuerbilanz zu unterscheiden. Aufgrund der Maßgeblichkeit (§ 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG) sind alle handelsbilanziellen Eigenkapitalpositionen auch in die Steuerbilanz dem Grunde nach zu übernehmen.

Bei der Höhe ergeben sich selbstverständlich Abweichungen, die aus der unterschiedlichen Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden und dem nicht vollständig übereinstimmenden Ansatz resultieren (siehe z. B. die Ansatzrestriktion für Pensionsrückstellungen in § 6a Abs. 2 EStG).

2.4.2 Gewährung von Fremdkapital

Zinsaufwendungen, welche die Personengesellschaft an den Gesellschafter für die Überlassung von Fremdkapital zahlt oder diesem aufgrund eines der Gesellschaft vom Gesellschafter gewährten Darlehens schuldet, sind in der **GuV** als „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ **gewinnmindernd** zu erfassen.

Die Darlehensforderung stellt zugleich **Sonderbetriebsvermögen** beim Gesellschafter dar. Der Betrag der Zinsaufwendungen stellt als Folge einen Zinsertrag im Sonderabschluss dar. Der Gesetzestext lässt zwar vermuten, dass der Zinsaufwand der Gesellschaft gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG hinzuzurechnen ist. Das ist auch in den Fällen richtig, in denen keine Refinanzierungsaufwendungen – z. B. Bankdarlehen an den Gesellschafter, verwendet zur Darlehensgewährung an die Gesellschaft – im Sonderbetriebsvermögen zu erfassen sind. Beim Vorhandensein von Refinanzierungsaufwendungen im Sonderbetriebsvermögen, ist jedoch das Sonderbetriebsvermögensergebnis und nicht isoliert der von der Gesellschaft bezahlte Zinsaufwand dem steuerlichen Gewinn der Gesamthand hinzuzurechnen.

Der Zinsertrag des Gesellschafters (bzw. exakt: das Sonderbetriebsvermögensergebnis) stellt bei diesem keine Einkünfte aus Kapitalvermögen dar. Vielmehr erhöht sich – wie auch bei der Tätigkeits- und der Überlassungsvergütung an den Gesellschafter – nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG der Betrag, den der darlehensgewährende Gesellschafter als Ergebnis aus der Personengesellschaft zu versteuern hat. Diese Umqualifizierung wirkt sich auf Ebene der Gesellschaft insbesondere auf die Höhe der Gewerbesteuer aus.

2.4.3 Gewährung von Eigenkapital

Im Gegensatz zur Überlassung von Fremdkapital führt die Überlassung von Eigenkapital **nicht** zu **Betriebsausgaben** bei der Gesellschaft, sondern bei einer typischen Gewinnverteilungsvereinbarung zu einem Anspruch des Gesellschafters auf einen **Vorweggewinn** (Eigenkapitalverzinsung).

Mangels Zinsaufwands erfolgt **keine Anwendung** von **§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG**, was auch nachvollziehbar ist, weil der Gewinn der Gesamthand durch die erfolgsneutrale Gewinnverteilungsbuchung nicht gemindert wurde.

2.5 Überlassene Wirtschaftsgüter

Siehe auch Tz. 2.2

An dieser Stelle soll noch ergänzt werden, nach welchen Grundsätzen der Sonderabschluss bei der Überlassung von Wirtschaftsgütern, aber auch in allen anderen Fällen zu erstellen ist. Die Ausführungen gelten auch für Ergänzungsbilanzen bzw. -abschlüsse.

Da es für die Bilanzierung von Sonderbetriebsvermögen keine handelsrechtliche Grundlage gibt, handelt es sich bei dieser Art von Rechnungslegung um eine **reine steuerliche Gewinnermittlung**. Die Systematik der Gewinnermittlung – Bilanzierung oder Einnahmen-Überschussrechnung – folgt derjenigen der Personengesellschaft; vgl. H 4.1 EStH „Aufzeichnungs- und Buchführungspflichten“. Da **oHG** und **KG** nach den Vorschriften §§ 238, 105, 161 Abs. 2 HGB i. V. m. § 140 AO **bilanzierungspflichtig** sind, muss mindestens in diesen Fällen auch für das **Sonderbetriebsvermögen** von deren Gesellschaftern eine **Bilanz** nebst **Gewinn- und Verlustrechnung** erstellt werden. Die Erstellungspflicht gilt aber ausschließlich dann, wenn tatsächlich Sonderbetriebsvermögen (positiv und negativ) vorhanden ist. Die Sonderbilanz ist je Gesellschafter aufzustellen. Dieses Rechenwerk ist mit dem steuerlichen Jahresabschluss eines Einzelunternehmers sehr gut vergleichbar.

Es gelten i. W. dieselben Grundsätze, also z. B.

- § 4 Abs. 5 EStG zu den nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben
- Bewertung mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ggf. abzüglich AfA
- Bewertung der Einlage mit dem Teilwert; Ausnahme Einlagen innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet
- Einlage eines Wirtschaftsguts, das bereits der Einkünfteerzielung im Überschussbereich gedient hat: Anwendung von § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG
- Überführung aus anderen Betriebsvermögen zum Buchwert gemäß § 6 Abs. 5 Sätze 2 und 3 EStG
- usw.



HINWEIS

Die Vermietung und Verpachtung von Wirtschaftsgütern eines Gesellschafters an „seine“ Personengesellschaft ist eine selbstständige Tätigkeit um Einnahmen zu erzielen (§ 2 Abs. 1 UStG). Der Gesellschafter wird damit zum Unternehmer. Es liegen zwei Unternehmen – Verpachtungsunternehmen und Personengesellschaft – vor, soweit keine Organschaft anzunehmen ist. Ansonsten sind die üblichen Grundsätze anzuwenden (Rechnungstellung nach § 14 Abs. 4 UStG, VoSt-Abzug usw.). Auch im Verhältnis der beiden Unternehmen zueinander gelten keine Besonderheiten, wie dies ertragsteuerlich aufgrund von § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG fingiert wird. Das Recht der USt ist hiervon abweichend.

Abgrenzung: Keine Anwendung von § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG erfolgt in den nachfolgend geschilderten Fällen.

Die **Veräußerung** eines Wirtschaftsgutes durch den Gesellschafter an die Personengesellschaft fällt **nicht** unter § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. Das gilt sowohl für Lieferungen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs als auch für die Veräußerungen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs. Für die Veräußerung und den Erwerb von Wirtschaftsgütern des Sonderbetriebsvermögens oder des Privatvermögens zu einem unter Dritten üblichen Preis gelten die allgemeinen Grundsätze, d. h. die stillen Reserven sind – bei einer Veräußerung – aufzudecken und führen zu einer Erhöhung des Sonderbilanzgewinns.

Wird ein Wirtschaftsgut dagegen **unentgeltlich** oder gegen **Gewährung** bzw. **Minderung von Gesellschaftsrechten** übertragen, ist § 6 Abs. 5 EStG einschlägig.



Erbringt die Personengesellschaft gegenüber ihren Gesellschaftern Lieferungen und Leistungen gegen Entgelt, so treten keine Besonderheiten auf, wenn das Entgelt mindestens dem Betrag entspricht, der bei entgeltlichen Veräußerungen zwischen **fremden Dritten** üblich ist.

Wird dagegen eine Leistung von einer gewerblich tätigen Personengesellschaft für einen nicht-gewerblichen Betrieb eines Mitunternehmers erbracht und wird dafür eine Gegenleistung vereinbart, die **niedriger als der Teilwert der Leistung ist**, so ist die Differenz zwischen Teilwert und vereinbarter Gegenleistung bei der Personengesellschaft als Entnahme des Mitunternehmers zu erfassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG). Liegt das vereinbarte Entgelt jedoch **über dem Preis**, den ein fremder Dritter für das Wirtschaftsgut oder die Leistung zahlen würde, so ist in Höhe des Mehrbetrages eine Einlage des Mitunternehmers zu sehen.

2.6 Haftungsvergütung

Die Haftungsvergütung, welche eine Komplementärgesellschaft von der Personengesellschaft erhält, an der sie beteiligt ist, wird analog zur Tätigkeitsvergütung behandelt. D. h. also, ist die Haftungsvergütung als Vorweggewinn vereinbart, erfolgt keine Anwendung von § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. Liegt dagegen eine schuldrechtliche Vereinbarung vor, wird § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG analog angewendet.

3. Ergänzungsbilanzen

3.1 Abgrenzung zu Sonderbilanzen

In den **Sonderbilanzen** werden die aktiven und passiven Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens einzelner Mitunternehmer ausgewiesen. In der zusätzlich zur Sonderbilanz aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung für das Sonderbetriebsvermögen werden die sonstigen Sonderbetriebseinnahmen und Sonderbetriebsausgaben, die mit dem Sonderbetriebsvermögen in wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, erfasst. Des Weiteren müssen in der Gewinn- und Verlustrechnung die entsprechenden Vergütungen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ausgewiesen werden.

In den **Ergänzungsbilanzen** werden Korrekturen (=Wertberichtigungen) in Form von Minder- oder Mehrwerten zu den Wertansätzen in der Gesamthands(steuern)bilanz der Personengesellschaft ausgewiesen. Für den einzelnen Gesellschafter können abweichende Anschaffungskosten, die nur ihn allein betreffen, positive oder negative Ergänzungsbilanzen veranlassen. Auch eine eventuell personenbezogene Sonderabschreibung, die einkommensteuerrechtlich nur von einem Gesellschafter, nicht aber von allen Gesellschaftern in Anspruch genommen werden kann, ist ebenso in der Ergänzungsbilanz zu erfassen wie auch eine § 6b EStG-Rücklage, die nur einen Gesellschafter betrifft (siehe dazu auch Tz. 4.1).

Bei der **steuerlichen Gewinnermittlung** (auch als Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer) bei einer Mitunternehmerschaft ist demnach mehrstufig vorzugehen:

- Ausgangspunkt ist immer der Gewinn laut der Handelsbilanz.
- Anschließend ist dieser Gewinn ggf. steuerlich zu modifizieren (vgl. auch § 60 Abs. 2 EStDV); in der StB-Prüfung erfolgt das durch die Aufstellung einer Steuerbilanz.
- Schließlich sind noch die Ergebnisse etwaiger Sonder- oder Ergänzungsabschlüsse einzubeziehen.



MERKE

Die Gesamtheit von Handelsbilanz inkl. der steuerlichen Abweichungen oder alternativ der Steuerbilanz, der Sonderbilanz und der Ergänzungsbilanz stellt die gedachte steuerliche Gesamtbilanz dar.

3.2 Entstehung von Ergänzungsbilanzen

Ergänzungsbilanzen entstehen am häufigsten bei einem **Anteilserwerb** eines eintretenden von einem ausscheidenden Gesellschafter. Weil in diesen Fällen die Bilanzwerte der **Gesamthandsbilanz** auch dann **unverändert** fortgeführt werden, wenn der Erwerb nicht zum Buchwertkapital des ausscheidenden Gesellschafters erfolgt, muss eine die Gesamthandsbilanz ergänzende Bilanz, die sog. Ergänzungsbilanz, erstellt werden. In dieser werden – unterschieden nach den einzelnen Bilanzposten – die erworbenen (= dem ausscheidenden Gesellschafter „abgekauften“) stillen Reserven aktiviert



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ergänzungsbilanz Anteilserwerb – v12770

Bei der **AfA-Ermittlung** in der Ergänzungsbilanz sind Besonderheiten zu beachten: Wird für den Erwerber eines Anteils an einer Personengesellschaft eine positive Ergänzungsbilanz aufgestellt, sind die darin erfassten **Anschaffungskosten so fortzuführen**, dass der Gesellschafter soweit wie möglich einem **Einzelunternehmer**, dem Anschaffungskosten für entsprechende Wirtschaftsgüter entstanden sind, **gleichgestellt** wird.

Deshalb sind AfA auf die im Zeitpunkt des Anteilserwerbs geltende **Restnutzungsdauer** eines abnutzbaren Wirtschaftsguts des Gesellschaftsvermögens vorzunehmen. Zugleich stehen dem Gesellschafter die **Abschreibungswahlrechte** zu, die auch ein Einzelunternehmer in Anspruch nehmen könnte, wenn er ein entsprechendes Wirtschaftsgut im Zeitpunkt des Anteilserwerbs angeschafft hätte.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ergänzungsbilanz AfA – v12771

Neben dem Anteilserwerb ist auch die **Anwendung** von **§ 24 UmwStG** mit der häufig gewollten **Buchwertfortführung** ein wichtiger Fall, weshalb Ergänzungsbilanzen entstehen (BMF-Schreiben vom 2.1.2025, IV C 2 - S 1978/00035/020/040, BStBl 2025 I S. 92).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ergänzungsbilanz § 24 UmwStG – v12772

Bilanziell sehr ähnlich stellt sich die Entstehung von Ergänzungsbilanzen bei **Vorgängen** des **§ 6 Abs. 5 EStG** dar. Hier ist der **Buchwert** sogar der steuerlich zwingende Maßstab, der aber bilanziell nicht selten zunächst vermieden werden soll, weil die tatsächlichen Verhältnisse nicht klar hervortreten. Deshalb wird mit dem zwischen den Beteiligten vereinbarten tatsächlichen Wert bilanziert und der **Ausgleich** erfolgt mittels einer **Ergänzungsbilanz**.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ergänzungsbilanz § 6 Abs. 5 EStG – v12773



4. Weitere Besonderheiten

4.1 § 6b EStG bei Mitunternehmerschaften

Bei Veräußerungen, die nach dem 31.12.2001 stattfinden, gilt (wieder) eine **gesellschafterbezogene Betrachtungsweise**. Das bedeutet, dass nicht die Mitunternehmerschaft, sondern die Mitunternehmer die Vergünstigungen in Anspruch nehmen können. Bilanziell erfasst wird die Rücklage in der Gesamthandsbilanz der Gesellschaft nur dann, soweit alle Mitunternehmer anspruchsberechtigt sind. Ansonsten (keine Anspruchsberechtigung von allen Mitunternehmern) wird die § 6b EStG-Rücklage in der Ergänzungsbilanz der anspruchsberechtigten Mitunternehmer ausgewiesen.

Diese gesellschafterbezogene Betrachtungsweise bedeutet auch, dass die sechsjährige Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen (vgl. § 6b Abs. 4 S. 1 Nr. 2 EStG) gesellschafterbezogen erfüllt werden muss.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

§ 6b EStG – v12774

Die gesellschafterbezogene Betrachtungsweise führt weiterhin dazu, dass ein begünstigter **Gewinn**, der aus einer Veräußerung in einem **Einzelunternehmen** resultiert, wie folgt übertragen werden kann:

- auf dasselbe Einzelunternehmen,
- auf ein anderes Einzelunternehmen,
- auf Personengesellschaften, soweit der veräußernde Steuerpflichtige beteiligt ist, d. h. soweit ihm die Wirtschaftsgüter als Mitunternehmer zuzurechnen sind,
- auf Sonderbetriebsvermögen des Steuerpflichtigen bei einer Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt ist.

Auch bei einer begünstigten **Veräußerung** im **Sonderbetriebsvermögen** ist die Übertragung in verschiedene Betriebsvermögen möglich (R 6b.2 Abs. 6 S. 2 EStR):

- auf dasselbe Sonderbetriebsvermögen,
- auf Sonderbetriebsvermögen bei einer anderen Personengesellschaft,
- auf Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft, der das veräußerte Wirtschaftsgut gedient hat, aber nur, soweit (= anteilig) dem Steuerpflichtigen die Reinvestitionswirtschaftsgüter als Mitunternehmer zuzurechnen sind,
- auf Gesamthandsvermögen einer anderen Personengesellschaft – ebenfalls soweit dem Steuerpflichtigen die Reinvestitionswirtschaftsgüter als Mitunternehmer zuzurechnen sind.

Wenig überraschend ist, dass auch bei begünstigten **Veräußerungen** aus dem **Gesamthandsvermögen** einer Mitunternehmerschaft eine Übertragung auf andere Betriebsvermögen möglich ist. Grundsätzlich ist dabei immer zu beachten, in welchem Umfang dem Mitunternehmer das Wirtschaftsgut zuzurechnen gewesen ist, d. h. wie hoch er am Vermögen der Mitunternehmerschaft beteiligt ist.

Übertragungen sind nach R 6b.2 Abs. 7 S. 1 EStR wie folgt möglich:

- auf das Gesamthandsvermögen derselben Mitunternehmerschaft,
- auf Sonderbetriebsvermögen des Mitunternehmers der Personengesellschaft, aus deren Betriebsvermögen das veräußerte Wirtschaftsgut ausgeschieden ist (anteilige Übertragung),
- auf Einzelunternehmen des Mitunternehmers (ebenfalls anteilige Übertragung),
- auf Gesamthandsvermögen einer anderen Personengesellschaft (anteilige Übertragung),
- auf Sonderbetriebsvermögen des Mitunternehmers bei einer anderen Personengesellschaft (anteilige Übertragung).

Die **buchungstechnische** Vorgehensweise bei der Übertragung zwischen verschiedenen Betriebsvermögen und damit Steuerbilanzen ist wie folgt: Wird der begünstigte Gewinn, der bei der Veräußerung eines Wirtschaftsguts entstanden ist, bei den Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts in einer anderen Bilanz verrechnet, ist er **erfolgsneutral** dem Kapitalkonto der Mitunternehmer im veräußernden Betrieb hinzuzurechnen. Die Einbuchung der § 6b EStG-Rücklage im investierenden Betrieb erfolgt (erfolgsneutral) zulasten des Kapitals. Zudem ist die § 6b EStG-Rücklage von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter erfolgsneutral abzusetzen. Siehe hierzu R 6b.2 Abs. 8 Sätze 1 und 2 EStR.



MERKE

Die erfolgsneutrale Einbuchung der § 6b EStG-Rücklage im investierenden Betrieb mindert das für § 15a Abs. 1 S. 1 EStG relevante Eigenkapital!

Eine nach § 6b Abs. 3 EStG gebildete Rücklage kann auf einen anderen Betrieb erst in dem **Wirtschaftsjahr übertragen** werden, in welchem der **Abzug** von den **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** bei Wirtschaftsgütern des anderen Betriebs vorgenommen wird (R 6b.2 Abs. 8 S. 3 EStR).

4.2 Anwendung von § 3c EStG

Die Anwendung von **§ 3c EStG** auf **Mitunternehmerschaften** scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich zu sein. Handelt es sich doch um die Korrespondenzvorschrift zu § 3 Nr. 40 EStG.

Durch § 3c EStG werden die mit den Einnahmen des Teileinkünfteverfahrens zusammenhängenden **Aufwendungen** nur zu **60 % zum Abzug** zugelassen. Das ist auch wirtschaftlich nachvollziehbar, weil das Teileinkünfteverfahren des § 3 Nr. 40 EStG die Einnahmen ebenfalls zu 40 % steuerfrei stellt.

§ 3c S.1 EStG ist aber auch für Betriebsvermögensminderungen oder Betriebsausgaben im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung oder aus der Inanspruchnahme von Sicherheiten anzuwenden, die für ein **Darlehen hingegeben** wurden, wenn das Darlehen oder die Sicherheit von einem Steuerpflichtigen gewährt wird, der zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital der Körperschaft, der das Darlehen gewährt wurde, beteiligt ist oder war. Solche Konstellationen finden sich regelmäßig bei **Betriebsaufspaltungen**. Eine Ausnahme davon regelt § 3c S. 3 EStG, soweit nachgewiesen wird, dass auch ein fremder Dritter das Darlehen bei sonst gleichen Umständen gewährt oder noch nicht zurückgefordert hätte.

Weiterhin ist die Vorschrift anzuwenden, für die **unentgeltliche** oder **teilentgeltliche Überlassung** von **Wirtschaftsgütern**, falls der Steuerpflichtige zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital dieser Körperschaft beteiligt ist oder war.

Weitere Darstellungen zu § 3c EStG finden z. B. im Lehrbrief StB FU ESt 07, StB FU BilSt 09 und in den Übungsklausuren.



II. DIE BESONDERE PERSONENGESELLSCHAFT – GMBH & CO. KG

1.1 Arten der GmbH & Co. KG

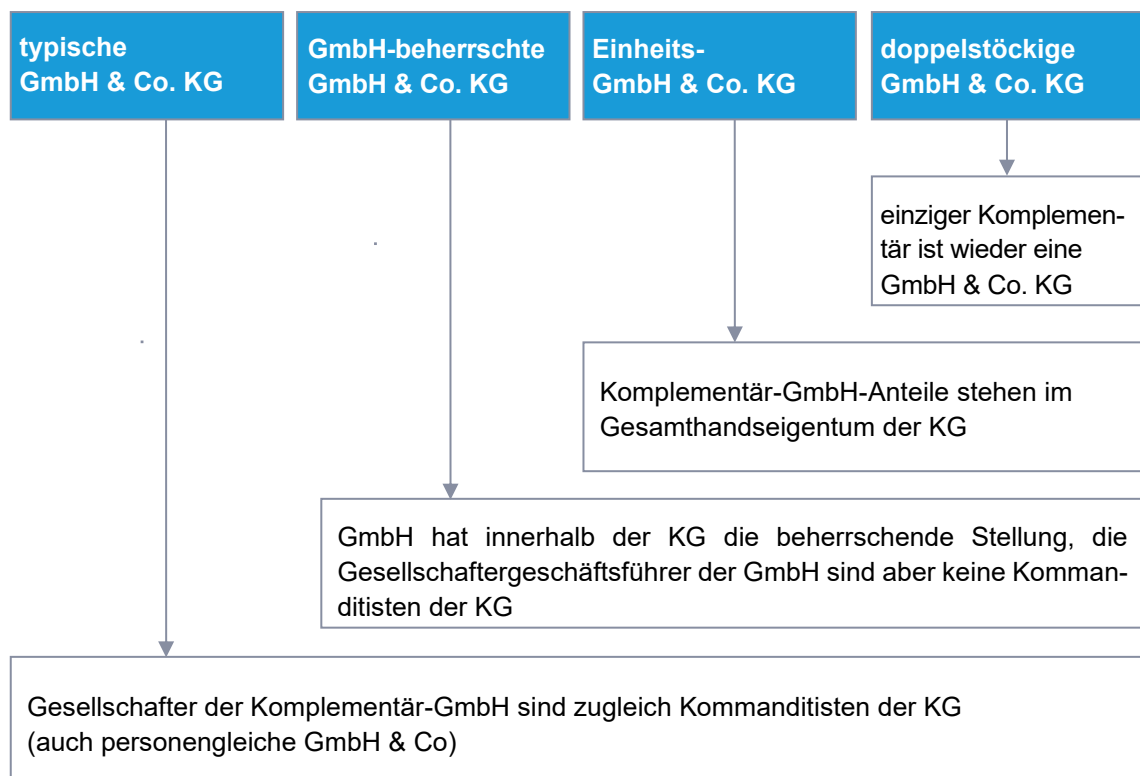


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Die GmbH & Co KG – v11893

Von einer **echten GmbH & Co. KG** spricht man bei Personengesellschaften, deren einziger persönlich haftender Gesellschafter (Komplementär) eine GmbH ist. Man unterscheidet je nach Gesellschafterstruktur verschiedene Arten von GmbH & Co. KG:

► ÜBERSICHT: DIE AM HÄUFIGSTEN VORKOMMENDEN ARTEN



Als **Publikums-GmbH & Co KG** bezeichnet man eine GmbH & Co KG, an der eine Vielzahl in der Öffentlichkeit geworbener Kommanditisten beteiligt sind, die auf den vor ihrem Eintritt bereits fertigen Gesellschaftsvertrag keinen Einfluss haben. Die Kommanditisten treten als reine Kapitalanleger auf.

Soweit neben einer GmbH (an der die Kommanditisten der KG beteiligt sind) noch natürliche Personen Komplementäre sind, liegt eine Unterart der echten GmbH & Co. KG vor.

1.2 Ertragsteuerliche Beurteilung der GmbH & Co. KG



HINWEIS

Die GmbH & Co. KG kann, wie jede Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaft sowie auch die eGbR, zur KSt-Besteuerung optieren (§ 1a Abs. 1 KStG). Ausführungen dazu finden Sie im Lehrbrief StB FU UmwStR 03.

Als Personengesellschaft und, da regelmäßig Gewinneinkünfte bezogen werden (siehe u. a. § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG sowie nachfolgend zur Nr. 2 von § 15 Abs. 3 EStG), als Mitunternehmerschaft unterliegt die GmbH & Co. KG den ganz „normalen“ Regeln des § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG. Ihr Gewinn wird, wie bei OHG und „typischer“ KG, einheitlich und gesondert festgestellt. Da auch die GmbH Mitunternehmerin ist, nimmt auch sie an der üblichen Gewinnverteilung teil (vgl. nachfolgendes Beispiel).

Falls eine GmbH & Co. KG den Zweck der reinen Vermögensverwaltung verfolgt (z. B. Vermietung und Verpachtung), kann sie auch über § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG als „gewerblich geprägte“ GmbH & Co. agieren, muss es aber nicht; vgl. Sie hierzu § 15 Abs. 3 EStG sowie R 15.8 Abs. 6 EStR, insbesondere H 15.8 Abs. 6 „Geschäftsführung“ EStR. Im Kommentar Ludwig Schmidt, Rz. 200 ff. Rz. 700 ff. 730 zu § 15 EStG finden Sie eine systematische Zusammenstellung zur sog. Gepräge Theorie sowie der dazu ergangenen Rechtsprechung und die daraufhin vorgenommene Gesetzesänderung in § 15 EStG.

Die ertragsteuerliche Behandlung einer GmbH & Co. KG wird nachfolgend anhand der **typischen** GmbH & Co. KG (mit gewerblichen Einkünften) aufgezeigt. Dabei soll der Komplementär der KG eine GmbH sein, deren Gesellschafter zugleich Kommanditisten der KG sind. Außerdem sei das Beteiligungsverhältnis der Kommanditisten untereinander identisch mit ihrem Beteiligungsverhältnis an der GmbH.

- Die GmbH & Co. KG ist sowohl zivilrechtlich als auch steuerrechtlich eine Personengesellschaft. Das bedeutet, dass es sich ertragsteuerlich im Normalfall um eine Mitunternehmerschaft handelt, die gewerbliche Einkünfte erzielt. Diese Einkünfte (Gewinn) sind einheitlich und gesondert festzustellen (§§ 179 und 180 AO).
- Die Frage nach dem steuerlichen Betriebsvermögen ist nach den allgemeinen Grundsätzen für die Besteuerung von Mitunternehmerschaften zu beantworten.

Dabei ist insbesondere zu beachten (H 4.2 Abs. 2 EStH „Anteile an Kapitalgesellschaften“):

Die Anteile der Kommanditisten an der Komplementär-GmbH gehören zu deren Sonderbetriebsvermögen.

Ausnahme:

Kein Sonderbetriebsvermögen liegt vor, wenn die Komplementärtätigkeit der GmbH bei dieser im Rahmen der Gesamttätigkeit von nicht nur untergeordneter Bedeutung ist (BStBl II 1991, S. 510, VIII R 14/87).

Besonderheit:

Sternförmige GmbH & Co. KG (die GmbH ist bei mehreren KG, an denen ihre Gesellschafter als Kommanditisten beteiligt sind, Komplementärin): Sonderbetriebsvermögen in der zuerst gegründeten KG (ggf. Wahlrecht).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Komplementäranteile als Sonderbetriebsvermögen – v12775

- Offene und verdeckte Gewinnausschüttungen der GmbH an die Kommanditisten sind Sonderbetriebseinnahmen; sie sind deshalb in die einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung für die KG einzubeziehen (Einkünfte aus Gewerbebetrieb).
- Wirtschaftsgüter, die der GmbH gehören und der KG zur Nutzung überlassen sind, stellen Sonderbetriebsvermögen I der GmbH als Mitunternehmer der KG dar (Achtung: handelsrechtlich werden die Wirtschaftsgüter weiterhin bei der GmbH bilanziert).
- Die GmbH ist angemessen bei der Gewinnverteilung zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass die GmbH mindestens ihr Haftungsrisiko und ihren Kapitaleinsatz (Verzinsung) vergütet bekommen muss. Einen Gewinnanteil für die Geschäftsführung kann die GmbH mit steuerlicher



Wirkung nur erhalten, wenn diese Vergütung an die Geschäftsführer „weitergereicht“ (z. B. Gehalt) wird. Ansonsten liegt nach der Rechtsprechung des BFH (Urteil v. Ur. v. 28.5.2020, IV R 11/18, NWB-Dokumenten-IDNr. IAAAH-57380) eine verdeckte Einlage vor.

- Wendet die GmbH der KG einen Vorteil zu, den sie einem fremden Dritten nicht einräumen würde (z. B. zinslose Darlehen, verbilligte Abgabe von Waren oder unentgeltliche Überlassung von Wirtschaftsgütern), so liegt darin eine vGA an ihre Gesellschafter vor, die zugleich Kommanditisten der KG sind.

Im Rahmen der Gewinnverteilung im Gesamthandsvermögen ist der Gewinnanteil der GmbH um den Wert des zugewendeten Vorteils zu erhöhen. Bei den Kommanditisten verringert sich der Gewinnanteil entsprechend. Die vGA stellt beim Kommanditisten eine Einnahme im Sonderbetriebsvermögen dar (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG ist nach § 20 Abs. 8 S. 1 EStG nicht einschlägig), für die gem. § 3 Nr. 40 d) EStG das Teileinkünfteverfahren (TEV) gilt. Daher sind 40 % der vGA außerbilanziell abzuziehen.



HINWEIS

Zu beachten ist hierbei, dass bei Sonderbetriebsausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Komplementärkapitalgesellschaft § 3c Abs. 2 EStG greift.

- Vergütungen, die ein Kommanditist für die Geschäftsführung der KG erhält, stellen für ihn Sonderbetriebseinnahmen i. S. d. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG dar. Dabei spielt es keine Rolle, dass er u. U. sein „Gehalt“ von der GmbH bezieht.



HINWEIS

Ausnahmsweise erzielt der Kommanditist jedoch Einkünfte nach § 19 EStG, wenn und soweit die Geschäftsführervergütung auf eine Tätigkeit der GmbH entfällt, die mit der KG nicht im Zusammenhang steht (z. B. eigene geschäftliche Betätigung der GmbH). In diesem Fall würden bei der GmbH auch steuerlich Betriebsausgaben vorliegen (vgl. H 15.8 Abs. 3 EStH „Tätigkeitsvergütungen“, BFH vom 6.7.1999, BStBl II 2000, S. 339 und BStBl II 1977, S. 504, II 1979, S. 284 und II 1968, S. 579).

1.3 Kapitalgewährungen des Gesellschafters

Es wird auf die Tz. I.2.4 verwiesen. An dieser Stelle soll darüber hinaus die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens im Krisenfall betrachtet werden. (Die Ausführungen gelten für alle Mitunternehmensformen.)

Gewährung eines Gesellschafterdarlehens: Die Gewährung von Fremdkapital durch einen Mitunternehmer (Gesellschafter) an die Mitunternehmensform (Personengesellschaft), an der er beteiligt ist, wird bei der Personengesellschaft als **Verbindlichkeit** ausgewiesen. Die Bewertung des Gesellschafterdarlehens erfolgt beim Zugang in der Personengesellschaft mit dem Nennwert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit Nr. 2 EStG).

Das Gesellschafterdarlehen ist zugleich im **Sonderbetriebsvermögen** des darlehensgewährenden Gesellschafters als **Aktivposten** (Ausleihung) zu erfassen.

Die Bewertung der Ausleihung erfolgt ebenfalls mit dem Nennwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Der BFH erläutert zu den Vorgängen, die Ansprüche des Gesellschafters, gehören zwar nicht zu dem in der Gesellschaftsbilanz auszuweisenden Eigenkapital, „wohl aber zum Sonderbetriebsvermögen des Kommanditisten, das in der aus Gesellschaftsbilanz und Sonderbilanzen zu bildenden Gesamtbilanz der Mitunternehmensform als Eigenkapital behandelt wird.“

Die Addition von Gesamthands- und Sonderbilanz wird also – wie ersichtlich – von der BFH-Rechtsprechung mit dem Begriff Gesamtbilanz bezeichnet. Per Saldo – Gesellschafts- und Sonderbilanz – liegt Eigenkapital vor, wenn die Ausleihung beim Gesellschafter nicht refinanziert wird.

Krisenfall: Die **Folgebewertung** des Anspruchs im Sonderbetriebsvermögen ist selbst im Krisenfall **nicht abweichend zur Zugangsbewertung zulässig**. Der BFH begründet das im Urteil vom 16.3.2017 (IV R 1/15) mit dem Gedanken des „funktionalen Eigenkapitals“. Dieses ist mit den oben geschilderten Überlegungen der saldierten Betrachtung von Gesellschaftsbilanz und Sonderbilanz zu erklären. Das Imparitätsprinzip ist folglich insoweit nicht anzuwenden. Somit gilt: Nicht nur das Gesellschafterdarlehen in der Gesamthandsbilanz, sondern auch die Position Ausleihungen an Personengesellschaften im Sonderbetriebsvermögen sind unverändert mit dem Nennwert zu bewerten.

Ende der Mitunternehmerstellung: Der Verlust (aus der evtl. Wertminderung oder Wertlosigkeit des gewährten Darlehens) wird steuerlich erst realisiert, wenn der Mitunternehmer ausscheidet oder die Gesellschaft beendet wird.

- Veräußert der Mitunternehmer nicht nur seinen Anteil an der Mitunternehmerschaft, sondern auch die Forderung gegenüber der Personengesellschaft, entsteht in Höhe der Differenz zwischen dem Buchwert in der Sonderbilanz (entspricht dem Nennwert) und dem (niedrigeren) Kaufpreis ein Verlust.
- Nichts anderes kann gelten, tritt der Mitunternehmer nur seine Gesellschafterdarlehensforderung an einen Dritten ab. Darlehensgeber ist nunmehr der Dritte, weshalb eine Bilanzierung als Sonderbetriebsvermögen des Mitunternehmers nicht mehr denkbar ist.
- Erfolgt die Liquidation der Gesellschaft, wird ebenfalls der Nennwert mit dem Rückzahlungsbetrag des Gesellschafterdarlehens verglichen und auch diese Differenz wirkt sich nunmehr steuerlich aus.

Mit der **Beendigung** der **Gesellschaft** oder dem **Ausscheiden** des Gesellschafters **endet** die **korrespondierende Bilanzierung** im Sonderbetriebsvermögen. Eine Sonderbilanz ist mangels Mitunternehmerstellung nicht mehr aufzustellen.

Bilanzierung beim Erwerber: Wird der Anteil des Mitunternehmers von einem Dritten entgeltlich übernommen, führt dieser nach dem o. g. BFH-Urteil die **Sonderbilanz** des Veräußerers ausdrücklich **nicht fort**.

Stattdessen hat der Erwerber eine eigene Sonderbilanz aufzustellen, sofern nicht nur der Gesellschaftsanteil, sondern auch das Gesellschafterdarlehen von ihm übernommen worden ist und er dieses unverändert der Personengesellschaft zur Verfügung stellt. Er hat die Ausleihung an die Personengesellschaft mit **seinen** Anschaffungskosten in seiner Sonderbilanz zu bewerten. Liegen diese unter dem Nennbetrag, ist der niedrigere Wert maßgeblich.

Von diesem niedrigeren Wert ausgehend gelten dann erneut die Grundsätze der korrespondierenden Bilanzierung (genauer: der korrespondierenden Bewertung).



HINWEIS

Die korrespondierende Bilanzierung ist also streng gesellschafterbezo-gen durchzuführen.

► **Beispiel:**

Gesellschafter der Schlicht & Einfach GmbH & Co. KG sind A. Schlicht und B. Einfach zu gleichen Teilen als Kommanditisten sowie die Schlicht-GmbH als Komplementär. Am Vermögen der KG ist die Schlicht-GmbH nicht beteiligt. Die GmbH hat für die KG die Funktion des Geschäftsführers und des Vollhafter übernommen.

Gesellschafter der Schlicht-GmbH sind A. Schlicht und B. Einfach zu gleichen Teilen. Die Anschaffungskosten für die GmbH-Anteile hatten je Gesellschafter 12.500 € betragen.



B. Einfach hatte zur Einzahlung seines GmbH-Anteils ein Darlehen bei der X-Bank i. H. v. 10.000 € aufgenommen, das jährlich mit 6 % zu verzinsen ist. B. Einfach hat deshalb im laufenden Jahr 600 € Zinsen privat bezahlt.

Geschäftsführer der GmbH sind A. Schlicht und H. Zingl. Die Schlicht-GmbH unterhält noch einen eigenen Geschäftsbetrieb, der allerdings von ganz untergeordneter Bedeutung ist. A. Schlicht ist voll, H. Zingl dagegen nur zur Hälfte für die KG tätig. A. Schlicht und H. Zingl beziehen ihr Gehalt (jährlich 120.000 €) von der GmbH. Die GmbH hat die Geschäftsführervergütungen als Betriebsausgaben mit 240.000 € gebucht. Der von der KG gezahlte Auslagenersatz wurde von dieser mit 180.000 € (Schlicht 120.000 € + Zingl 60.000 €) ebenso wie die Haftungsvergütung mit 5.000 € dem Aufwand belastet und von der GmbH als Ertrag erfasst.

Die GmbH stellte der KG ein unbebautes Grundstück (keine wesentliche Betriebsgrundlage und BuWe zutreffend 105.000 €) unentgeltlich zur Verfügung. Die angemessene Miete hätte 18.000 € betragen. Die von der GmbH getragenen und als Aufwand gebuchten Grundstückskosten betragen 2.000 €.

Der HB-Gewinn der KG hat für das abgelaufene Wj 125.000 € betragen, während die GmbH im selben Wj einen Jahresüberschuss von 25.000 € auswies; darin enthalten ist die steuerlich angemessene Haftungsvergütung aus der KG mit 5.000 €.

Die GmbH hat aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung im laufenden Wj (= 03) aus Gewinnvorträgen früherer Jahre eine Gewinnausschüttung vorgenommen. Aufgrund dessen flossen im laufenden Kj den privaten Bankkonten der Gesellschafter A. Schlicht und B. Einfach je 4.785,62 € zu. Da alle erforderlichen Bescheinigungen vorliegen, beabsichtigen Schlicht und Einfach jeweils 4.785,62 € als Einnahmen bei den Einkünften aus Kapitalvermögen zu erklären. Kirchensteuer wurde zu Recht nicht einbehalten.

► **Fragen:**

- Was lässt sich über das Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft aussagen?
- Wie hoch ist der steuerliche Gewinn der Mitunternehmerschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr?
- Welche Einkünfte (und in welcher Höhe) erzielten alle im Sachverhalt angesprochenen Gesellschafter?
- Welche Korrekturen sind aufgrund dieses Sachverhalts beim Jahresüberschuss der GmbH für steuerliche Zwecke erforderlich?

► **Lösung:**

zu Frage a): Zum steuerlichen Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft rechnen auch die Beteiligungen der Kommanditisten an der Komplementär-GmbH. Sie stellen notwendiges Sonderbetriebsvermögen dar und sind deshalb in Sonderbilanzen für die Gesellschafter auszuweisen (da eigene Geschäftstätigkeit der GmbH von ganz untergeordneter Bedeutung, vgl. Rz. 714 zu § 15 EStG, Ludwig Schmidt). Zum Sonderbetriebsvermögen des Einfach zählt auch das Finanzierungsdarlehen i. H. v. 10.000 €.

Sonderbilanz A. Schlicht Beginn Wj			
Anteil Schlicht-GmbH	12.500	Kapital Schlicht	12.500
Sonderbilanz B. Einfach Beginn Wj			
Anteil Schlicht-GmbH	12.500	Darlehen	10.000
		Kapital Einfach	2.500

Außerdem gehört auch das Grundstück, das im Eigentum der GmbH steht, aber der KG zur Nutzung überlassen wurde, zum notwendigen Sonderbetriebsvermögen der GmbH bei der KG (R 4.2 Abs. 12 EStR).



Die erfolgsneutrale Überführung in das Sonderbetriebsvermögen (§ 6 Abs. 5 S. 2 EStG) löst in der **StB** der GmbH folgende Buchung aus:

Beteiligung PG 105.000 an Grundstück 105.000

Sonderbilanz Komplementär-GmbH

Grundstück	105.000	Kapital GmbH	105.000
------------	---------	--------------	---------

Die Überlassung des Grundstückes durch die GmbH ändert nichts am Sonderbetriebsvermögensstatus des Grundstückes. Allerdings stellt die unentgeltliche Überlassung des Grundstückes durch die GmbH eine verdeckte Gewinnausschüttung der GmbH an die Kommanditisten Einfach und Schlicht dar (vgl. R 8.5 ff. KStR), d.h. der Beteiligungsertrag der Kommanditisten in der Sonderbilanz erhöht sich um die vGA (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 8 EStG). Die vGA ist nach § 3 Nr. 40 d EStG bei den Gesellschaftern zu 40 % steuerfrei. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, ist das Ergebnis der KG um die Mietaufwendungen zu vermindern.

zu Frage b):

Der steuerliche Gewinn der GmbH & Co. KG (inkl. Sonderabschlüsse) errechnet sich wie folgt:

	Gewinn GHV	<u>125.000</u>
+	<u>Sonder-Betriebseinnahmen der GmbH</u>	
	Gehalt des Gesellschaftergeschäftsführers Schlicht	+ 120.000
	Gehaltsteil des Geschäftsführers Zingl, Vergütung an die GmbH	+ 60.000
	Haftungsvergütung an die GmbH	+ <u>5.000</u>
		185.000
-	<u>Sonder-Betriebsausgaben der GmbH</u>	
	Gehalt Schlicht und Zingl	- 180.000
	Grundstücksaufwendungen	- <u>2.000</u>
		182.000
+	<u>Sonder-Betriebseinnahmen Schlicht</u>	
	Gehalt	+ 120.000
	oGA	+ 6.500
	Einnahmen aus vGA (18.000 x 50 %)	+ <u>9.000</u>
		135.500
+	<u>Sonder-Betriebseinnahmen Einfach</u>	
	oGA	+ 6.500
	Einnahmen aus vGA (18.000 x 50 %)	+ <u>9.000</u>
		15.500
-	<u>Sonder-Betriebsausgaben Einfach</u>	
	Darlehenszinsen i. H. v. 6 % aus 10.000	- <u>600</u>
		600
	Gewinn lt. GHV und SBV	278.400



zu Frage c):

Gewinnverteilung der KG:

	Summe	Schlicht (50 %)	Einfach (50 %)	GmbH
HB (GHV)	125.000	62.500	62.500	
Umverteilung „Miete“		- 9.000	- 9.000	+ 18.000
	125.000	53.500	53.500	18.000
<u>Sonder-BV</u>				
(vgl. dazu jeweils die o. a. Zusammenstellung)				
GmbH	+ 3.000	–	–	+ 3.000
Schlicht	+ 135.500	135.500	–	–
Einfach	+ 14.900	–	+ 14.900	–
Gesamt	278.400	189.000	68.400	21.000

außerbilanzielle Zu- und Abrechnungen nach § 3 Nr. 40d EStG bei den Kommanditisten:

oGA je	6.500			
vGA je ½ von 18.000 €	9.000	(40 %)		
Summe	15.500	- 6.200	- 6.200	–
Zinsen	600		+ 240	
Steuerpflichtiger Gewinnanteil		182.800	62.440	21.000

(Vgl. auch Rz. 721–727 zu § 15 EStG, ESt-Kommentar Ludwig Schmidt)

Es handelt sich insgesamt um Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Insbesondere stellen das Gehalt Schlicht und die Ausschüttungen der GmbH an Schlicht und Einfach gewerbliche Einkünfte dar.

Lediglich das Geschäftsführergehalt an den Nichtgesellschafter Zingl stellt bei GmbH und KG jeweils anteilig Betriebsausgaben und beim Empfänger Einnahmen im Rahmen der Einkünfte nach § 19 EStG dar.

zu Frage d):

siehe c)	Jahresüberschuss GmbH erklärt	25.000 €
	bisher erfasste Haftungsvergütung als Ertrag	
	(da Beteiligungsertrag)	- 5.000 €
	Grundstückskosten	
	(da Sonder-BA und im Gewinnanteil KG)	+ 2.000 €
	Gewinnanteil aus der KG	
	(lt. Gewinnverteilung inkl. vGA)	+ 21.000 €
	= steuerlicher Jahresüberschuss	43.000 €

III. GRUNDZÜGE DES § 15A EStG

1.1 Anwendungsbereich



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

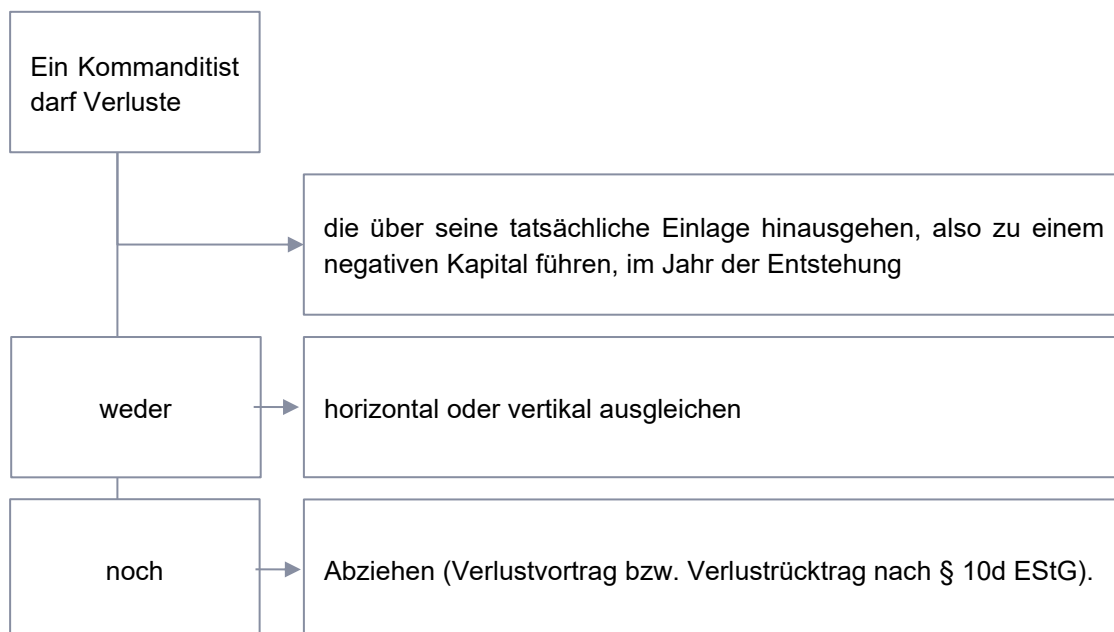
§ 15a EStG – v11894

§ 15a EStG beschränkt den sofortigen horizontalen bzw. vertikalen Verlustausgleich und verhindert die Anwendung von § 10d EStG bei einem Kommanditisten (bzw. vergleichbar beschränkt Haftenden einer Mitunternehmerschaft), wenn durch den Verlust ein **negatives Kapitalkonto** entsteht oder sich erhöht. Dieser nicht abzugs- und ausgleichsfähige Verlust geht nicht verloren. Er kann später mit Gewinnen aus derselben Beteiligung verrechnet werden.

Zu klären ist

- welchen Umfang hat das Kapitalkonto i. S. v. § 15a EStG
- und
- welcher Verlust ist für § 15a EStG maßgebend

1.2 Grundkonzeption des § 15a EStG



Dennoch ergibt sich für den Kommanditisten buchhalterisch ein negatives Kapital. Die weder ausgleichsfähigen noch abziehbaren Verluste müssen allerdings vorgetragen werden. Sie werden mit künftigen Gewinnen aus der Kommanditbeteiligung „außerhalb der Buchführung“ verrechnet (sogenannter **verrechenbarer Verlust**).



HINWEIS

Dieser **verrechenbare Verlust** ist einheitlich und gesondert festzustellen. (vgl. § 15a Abs. 4 EStG!)



Gliederung des § 15a EStG

- Absatz 1:** Verlustausgleich (§ 2 EStG) und Verlustabzug (§ 10d EStG) im Jahr des Entstehens nur bis zur Höhe der **geleisteten** Einlage (ggf. Erweiterung des Verlustausgleichs und -abzugs bei über die erbrachte Einlage hinausgehender Haftsumme („Hafteinlage“ = Einlage, die im Handelsregister eingetragen ist!)).
- Absatz 1a:** keine Umqualifizierung eines verrechenbaren in einen ausgleichsfähigen Verlust bei nachträglichen Einlagen
- Absatz 2:** nach Absatz 1 nicht ausgleich- bzw. abziehbarer Verlust mindert künftige Gewinne nur aus derselben Beteiligung
- Absatz 3:** Ausschluss von Umgehungsmöglichkeiten, Regelungen bezüglich späterer Entnahmen und Haftungsbeschränkungen
- Absatz 4:** Vorschriften verfahrensrechtlicher Natur; einheitliche und gesonderte Feststellung der ausgleich-, abzieh- und nur verrechenbaren Verluste (hierzu empfehlenswert: Studium des Formulars „Anlage FE-VM“ des jeweiligen VZ)
- Absatz 5:** Ausdehnung der Vorschriften für Kommanditisten auf andere Personengruppen

Die Verwaltungsmeinung (gestützt auf die BFH-Rechtsprechung) ist der R 15a EStR, den Hinweisen H 15a EStH (mit hilfreichen Beispielen) und den in den Beck'schen Steuererlassen Nummern 15a/1 1 bis 15a/4 1 abgedruckten BMF-Schreiben zu entnehmen.

1.3 Das Kapitalkonto des Gesellschafters bei Personengesellschaften

Das Handelsrecht definiert den Begriff des Kapitalkontos ebenso wenig wie den Begriff des Kapitalanteils. Das HGB geht stillschweigend von der Existenz des Kapitalkontos aus. § 709 Abs. 3 BGB schreibt zwar vor, dass sich die Stimmen („Stimmkraft“) und der Anteil am Gewinn und Verlust nach den vereinbarten Beteiligungsverhältnissen richtet. Fehlt eine diesbezügliche Vereinbarung, richten sie sich nach dem Verhältnis der vereinbarten Werte der Beiträge. Sind auch diese nicht definiert, hat jeder Gesellschafter die gleiche Stimmkraft und einen gleichen Anteil am Gewinn und Verlust. Für die Höhe des Kapitalkontos sagt diese gesetzliche Regelung aber letztlich zu wenig aus, weshalb es in nahezu allen Fällen, gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen gibt, welche dann anstatt des Gesetzes anzuwenden sind.

Anders als bei Kapitalgesellschaften wird bei Personengesellschaften je Gesellschafter mindestens ein Kapitalkonto geführt und in der Bilanz ausgewiesen. Wird, wie bei Kommanditgesellschaften häufig der Fall, aufgrund gesellschaftsrechtlicher Vereinbarung mit einem festen (die unveränderliche Einlage zum Ausdruck bringenden) und einem oder mehreren variablen (die Veränderungen durch Gewinn, Verlust, Entnahmen und laufende Einlagen festhaltenden) Kapitalkonten je Gesellschafter gearbeitet, so sind diese Konten für steuerliche Zwecke gedanklich zusammenzufassen soweit es sich um Eigenkapitalkonten handelt. Ein Gesellschafterdarlehenskonto ist davon getrennt zu betrachten und für die Anwendung von § 15a Abs. 1 S.1 EStG nicht relevant.



WIEDERHOLUNG

Wirtschaftsgüter, die zwar nur einem/einigen Gesellschafter/n zuzurechnen sind, aber steuerliches Betriebsvermögen darstellen, werden i. d. R. – von den Fällen mitunternehmerischer Betriebsaufspaltung abgesehen – in einer Sonderbilanz ausgewiesen. Die Ausübung steuerlicher Wahlrechte, die nur ein/einige Gesellschafter hat/haben, wird häufig in sogenannten Ergänzungsbilanzen zum Ausdruck gebracht.

► **Übungsfall:**

An der ABC-KG sind der Komplementär A mit 40 %, die Kommanditisten B und C zu je 30 % beteiligt. A stellt der KG ein Grundstück als Lagerplatz (steuerlich zutreffender Wert: 120.000 €) zur Verfügung. Außerdem hat die KG aus dem Verkauf eines bebauten Grundstücks im Wirtschaftsjahr 01 von § 6b EStG Gebrauch gemacht. Allerdings erfüllt C in seiner Person die Voraussetzungen nach § 6b EStG nicht. Der Gewinn aus dem Grundstücksverkauf hatte insgesamt 150.000 € betragen. Die KG könnte folgende Bilanzen erstellt haben:

Bilanz der KG auf den 31.12.01

Aktiva	Gesamthandsvermögen	1.200.000	feste Kapitalkonten	A	40.000
				B	30.000
				C	30.000
			variable Kapitalkonten	A	370.000
				B	165.000
				C	235.000
			Schulden (GHV)		330.000
		1.200.000			1.200.000

Sonderbilanz A auf den 31.12.01

Lagerplatz	120.000	Kapital A	120.000
------------	---------	-----------	---------

Ergänzungsbilanz A auf den 31.12.01

Kapital A (40 % v. 150.000)	60.000	Rücklage § 6b Abs. 3 EStG	60.000
--------------------------------	--------	------------------------------	--------

Ergänzungsbilanz B auf den 31.12.01

Kapital B (30 % v. 150.000)	45.000	Rücklage § 6b Abs. 3 EStG	45.000
--------------------------------	--------	------------------------------	--------

Das steuerliche Gesamtkapital beträgt:

Gesellschafter	KG-Bilanz		Sonderbilanz	Ergänzungsbilanz	Gesamt 01
	fest	variabel			
A	40.000	370.000	120.000	- 60.000	470.000
B	30.000	165.000	—	- 45.000	150.000
C	30.000	235.000	—	—	265.000



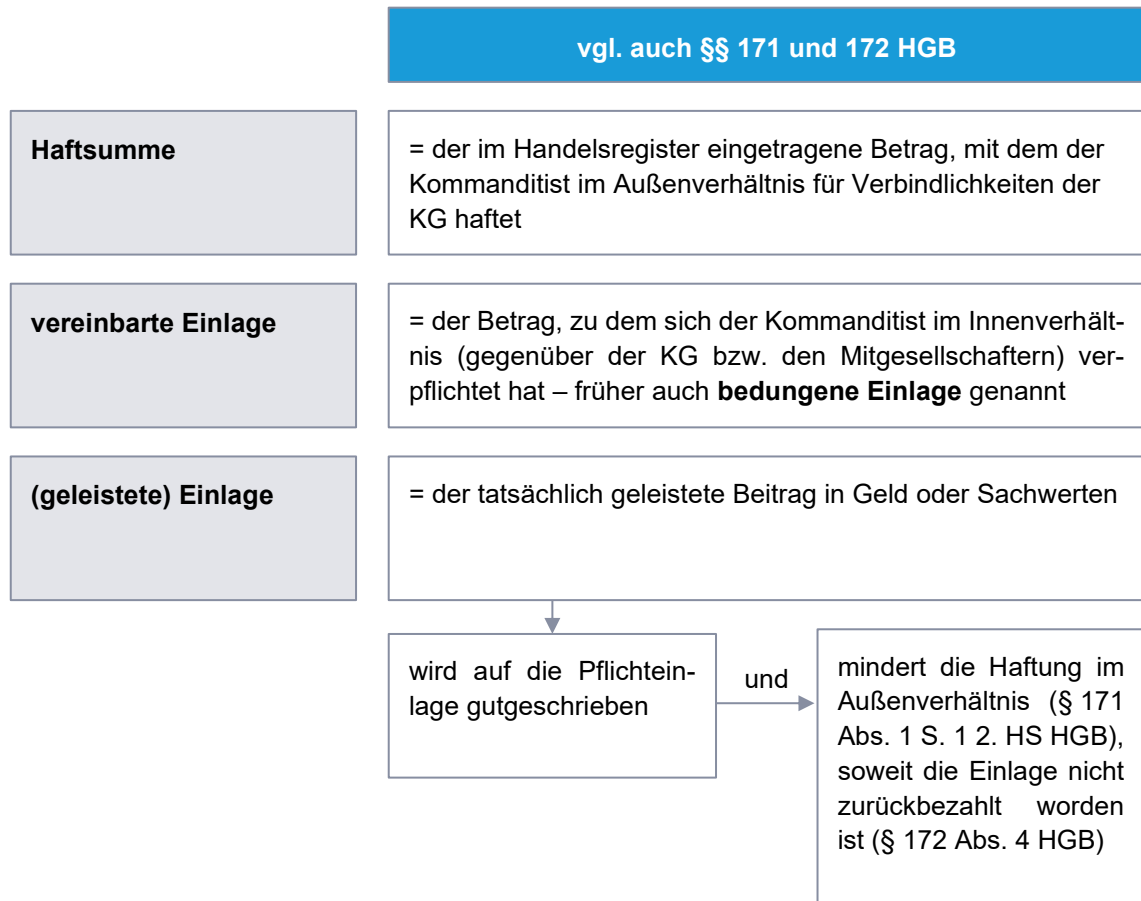
HINWEIS VORAB

Das steuerliche Kapitalkonto (Betriebsvermögen i. S. des § 4 Abs. 1 S. 1 EStG) entspricht allerdings NICHT dem Begriff des Kapitalkontos nach § 15a EStG!! Vgl. Sie nachfolgend Tz. 1.4.



1.3.1 Die Einlage eines Kommanditisten

Das Personengesellschaftsrecht verwendet den Begriff „Einlage“ in unterschiedlichen Sinnzusammenhängen. Daneben existiert noch der Begriff des Beitrags (vgl. z. B. § 709 Abs. 2 und 3 BGB) und bei der KG derjenige der Haftsumme in Verbindung mit der vereinbarten Einlage (§ 171 Abs. 1 HGB). Schließlich fehlt auch eine exakte Abgrenzung des Begriffs **Beitrag** zum Begriff der **Einlage**, was zur weiteren Verwirrung beiträgt. Die Praxis verwendet deshalb zur besseren Unterscheidung folgende Begriffe:



1.3.2 Das negative Kapitalkonto

VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Negatives „Kapitalkonto“ – v11895

1.3.2.1 Allgemein

Das Gesamtkapital (vgl. oben) kann durch Verlust und/oder Entnahmen negativ werden. Es kann darüber hinaus bereits zu Beginn der Gesellschafterstellung nur 0 € betragen:

► **Beispiel:**

X hat seine geleistete Einlage durch ein Darlehen finanziert.

Bilanz einer KG zum 1.1.01

Wirtschaftsgüter		Kapital X (Kommanditist)	40.000
------------------	-------	-----------------------------	--------



Sonderbilanz des X zum 1.1.01

<i>Kapital X</i>	<i>40.000</i>	<i>Darlehen</i>	<i>40.000</i>
------------------	---------------	-----------------	---------------

Erzielt die KG im Wirtschaftsjahr 01 einen Verlust von 500.000 €, an dem X zu 10 % beteiligt ist, und zahlt er darüber hinaus aus privaten Mitteln in 01 Darlehenszinsen i. H. v. 2.800 €, ermittelt sich sein

<i>steuerlicher Verlustanteil 01</i>	<i>10 % v. 500.000 € =</i>	<i>- 50.000 €</i>
	<i>Darlehenszinsen</i>	<i>- 2.800 €</i>
<i>mit</i>		<i>- 52.800 €</i>

Sein Gesamtkapital zum 31.12.01 beträgt danach:

Bilanzauszug der KG zum 31.12.01

<i>Kapital X</i>		<i>Kapital X</i>	
<i>variabel 01</i>	<i>–</i>	<i>fest</i>	<i>40.000</i>
<i>Verlust 01</i>	<i>50.000</i>		
<i>31.12.01</i>	<i>- 50.000</i>		

Sonderbilanz des X zum 31.12.01

<i>Kapital X</i>		<i>Darlehen</i>	<i>40.000</i>
<i>1.1.01</i>	<i>40.000</i>		
<i>Einlagen</i>	<i>+ 2.800</i>		
<i>(Zinszahlung)</i>			
<i>Verlust</i>	<i>- 2.800</i>		
<i>31.12.01</i>	<i>40.000</i>		

steuerliches Gesamtkapital X 31.12.01:

Gesamthand Anfangsbestand	<i>+ 40.000</i>	
<i>abzgl. Verlustanteil</i>	<i>- 50.000</i>	
<i>Schlussbestand Gesamthand</i>		<i>- 10.000</i>
Sonder-BV (Anfangs- = Schlussbestand)		<i>- 40.000</i>
<i>steuerliches Gesamtkapital</i>		<i>- 50.000</i>
<i>steuerlicher Verlustanteil X für 01</i>		
<i>Gesamthand</i>	<i>- 50.000</i>	
<i>Sonder-BV</i>	<i>- 2.800</i>	<i>= - 52.800</i>

Der Kommanditist nimmt am Verlust der KG nur bis zur Höhe seines Kapitalanteils (hier also 40.000 €) und seiner noch nicht geleisteten Einlage (hier 0 €) teil. Somit könnte es zu keinem negativen Kapitalkonto des X kommen.

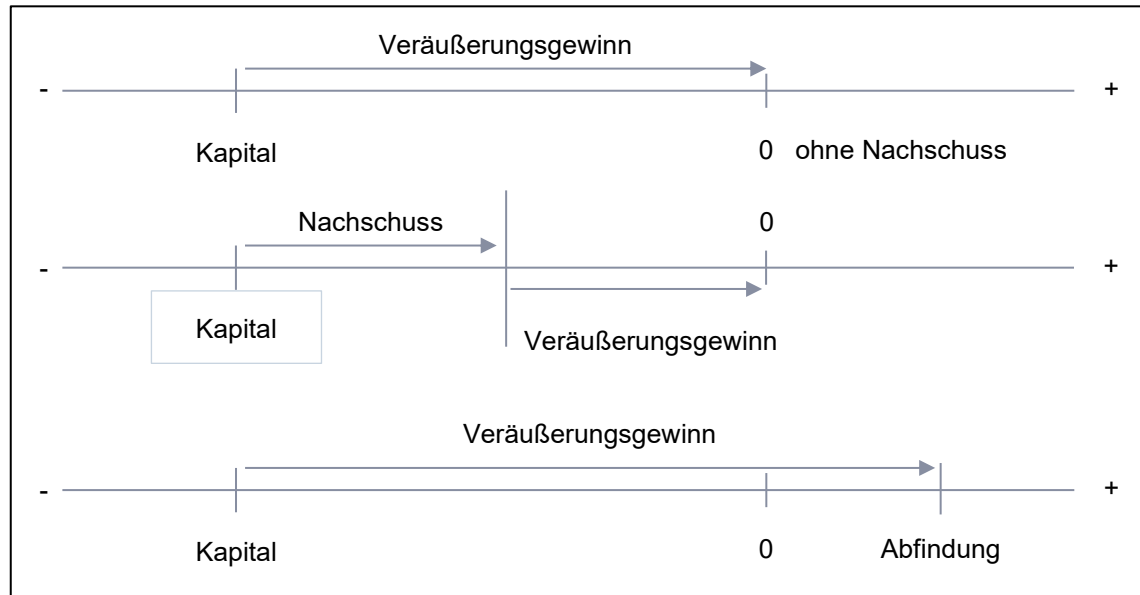
Nach herrschender (handelsrechtlicher) Meinung ist hierbei jedoch der gesamte Zeitraum zwischen Gründung/Eintritt und Beendigung/Austritt zu betrachten. Nach dieser Auffassung ist (erst) ein zwischenzeitlich vorhandenes negatives Kapital eines Kommanditisten bei Liquidation auf die übrigen Gesellschafter – letztendlich die Komplementäre – zu verteilen.

Vor Liquidation sind laufende Verluste nach dem Verteilungsschlüssel auch von den Kapitalkonten der Kommanditisten abzuschreiben (= abzuziehen, Soll-Buchung) und zwar auch dann, wenn dadurch das Kapital der Kommanditisten negativ wird (§ 161 Abs. 2 HGB und § 120 Abs. 2 HGB). Allerdings sind künftige Gewinnanteile der Kommanditisten erst dann auszahlbar, wenn das negative Kapital abgedeckt worden ist (§ 169 Abs. 1 HGB).

1.3.2.2 Grundsätzliche Folgen des negativen Kapitalkontos

(Ohne die später zu behandelnden Einschränkungen des § 15a EStG)

- a) Entsteht ein negatives Kapital durch Verluste, so können diese Verluste bei der Einkommensteuerveranlagung ausgeglichen, zurückgetragen oder vorgetragen werden.
- b) Bei Ausscheiden eines Gesellschafters mit negativem Kapitalkonto ist ein Veräußerungsgewinn stets dann anzunehmen, wenn der Gesellschafter ohne Nachschuss oder mit einem Nachschuss, der kleiner ist als das negative Kapital, die Gesellschaft verlässt.



(Veräußerungsgewinn stets dann, wenn ein Gesellschafter auf der Zahlengerade rechts von seinem Kapitalkontenstand + ev. Nachschuss abgefunden wird), vgl. hierzu auch BFH, Großer Senat 1/79, BStBl II 1981, S. 164:

1.
 2. *Beim Wegfall eines durch einkommensteuerrechtliche Verlustzuweisungen entstandenen negativen Kapitalkontos eines Kommanditisten ergibt sich in Höhe dieses negativen Kapitalkontos ein steuerpflichtiger Gewinn des Kommanditisten.*
 3.
 4.
- c) Zu einer Besteuerung eines Gewinns kann es jedoch nach BFH (Großer Senat, s. o.) schon vor dem Ausscheiden kommen, und zwar dann, wenn endgültig feststeht, dass ein Ausgleich mit künftigen Gewinnanteilen nicht mehr in Betracht kommt.

1.4 Umfang des Kapitalkontos i. S. d. § 15a EStG

1.4.1 Grundsätzliches

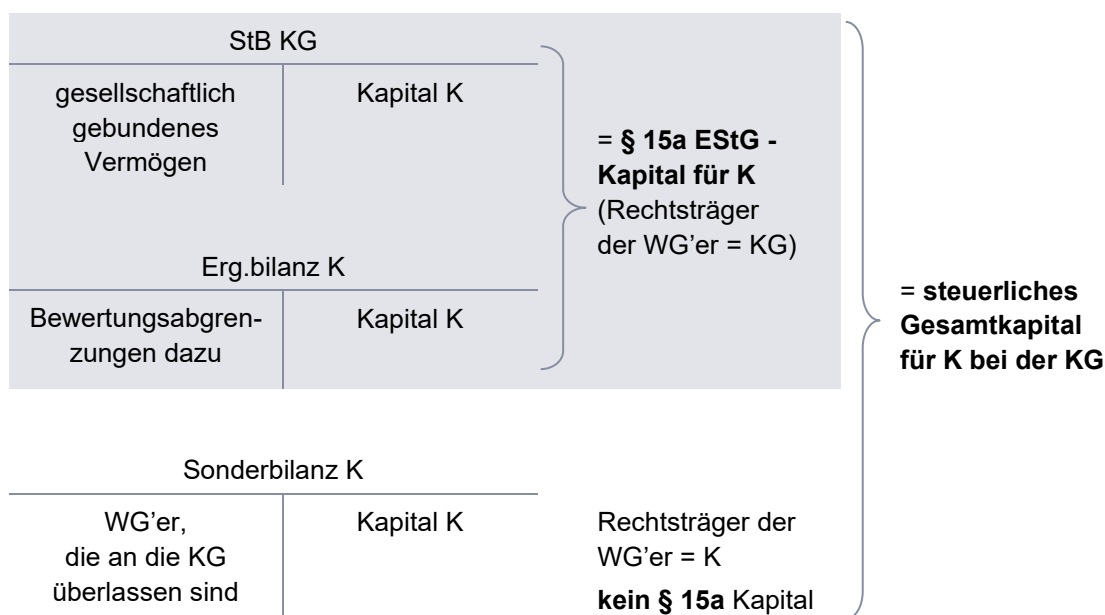
Der BFH hat mit Urteil vom 14.5.1991 (BStBl II 1992, VIII R 31/88, S. 167) entschieden, dass bei der Ermittlung des Kapitalkontos eines Kommanditisten i. S. d. § 15a EStG das positive und das negative Sonderbetriebsvermögen dieses Gesellschafters außer Betracht zu lassen sind. Nach diesem Urteil ist für die Anwendung des § 15a EStG nicht das steuerliche Gesamtkapital des Kommanditisten maßgebend, sondern nur sein Kapitalkonto in der Steuerbilanz der KG unter Berücksichtigung etwaiger Ergänzungsbilanzen, die für ihn erstellt wurden. Es handelt sich hierbei nur um das gemeinschaftliche (bzw. gesamthänderisch gebundene) Vermögen.



HINWEIS

Zum Kapital i. S. des § 15a EStG gehört das Eigenkapital des Gesellschafters aus der Gesamthand zzgl./abzgl. des Kapitals aus dem Ergänzungskreis.

Das Sonderbetriebsvermögen eines Kommanditisten ist nicht in die Betrachtungen nach § 15a EStG einzubeziehen (vgl. auch R 15a Abs. 2 EStR).



HINWEIS

Zum Kapital i. S. d. § 15a EStG rechnen regelmäßig

- alle geleisteten Einlagen (Haft- und Pflichteinlagen, aber auch verlorene Zuschüsse zum Ausgleich von Verlusten) ohne Rücksicht darauf, ob sie nur bei Gewinn verzinst werden,
- in der Bilanz ausgewiesene Kapitalrücklagen,
- in der Bilanz ausgewiesene Gewinnrücklagen. Die Tatsache, dass Kapital- und Gewinnrücklagen das steuerliche Eigenkapital nur vorübergehend verstärken und die Haftung im Außenverhältnis dadurch nicht verbessert wird, ist ohne Bedeutung!

1.4.2 Eigenkapital des Gesellschafters in Abgrenzung zu einem Fremdkapitalkonto (Verbindl. der Gesellschaft ggü. dem Gesellschafter)

Gewinnanteile eines Kommanditisten sind seinem Kapitalanteil so lange zuzuschreiben, bis dieser die vereinbarte Pflichteinlage erreicht hat (IDW ERS FAB 7, Rz. 47).

Gewinnanteile des Kommanditisten, die seine Einlage übersteigen, sind ihm nach § 122 S. 1 HGB außerhalb seines Kapitalanteils gutzuschreiben. In diesem Fall sind die auf einem weiteren Konto (Forderungs- oder Darlehenskonto) ausgewiesenen Gewinnanteile dem Sonderbetriebsvermögen des Kommanditisten zuzuordnen. Sie begründen eine selbständige Forderung des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft. Die Regelung steht im Widerspruch zu § 120 Abs. 2 HGB. Nach herrschender Meinung, insbesondere IDW RS FAB 7, Rz. 47 ist aber § 122 S. 1 HGB vorrangig gegenüber § 120 Abs. 2 HGB anzuwenden.

Durch Gesellschaftsvertrag die Regelungen des § 169 HGB abbedungen werden. Die Praxis hat ein System kombinierter Kapitalanteile mit geteilten Kapitalkonten entwickelt.



Kapitalbeteiligung, Stimmrecht und Erfolgsbeteiligung richten sich regelmäßig nach dem Verhältnis von festen Kapitalanteilen, die auf einem sog. **Kapitalkonto I** ausgewiesen werden. Dieses enthält in der Regel die Pflichteinlage.

Daneben wird ein zweites, variables Gesellschafterkonto (häufig **Kapitalkonto II**, Darlehenskonto oder Kontokorrentkonto genannt) eingerichtet. Dieses Konto nimmt alle über das Kapitalkonto I hinausgehenden Entnahmen, Einlagen, Gewinn- oder Verlustanteile auf. Es kann aber auch echte Gesellschafterdarlehen enthalten.

Soweit ein Gesellschaftsvertrag die Führung mehrerer Gesellschafterkonten vorschreibt, kann nicht mehr die Rechtslage nach dem HGB zugrunde gelegt werden. Entscheidend ist, welche Rechtsnatur das Guthaben auf dem vertraglich vereinbarten zweiten Gesellschafterkonto hat.

Sieht der Gesellschaftsvertrag eine Verzinsung der separat geführten Gesellschafterkonten im Rahmen der Gewinnverteilung vor, so ist dies weder ein Indiz für noch gegen das Vorliegen einer Forderung des Sonderbetriebsvermögens.

In der Regel ist für die Abgrenzung zwischen Beteiligungskonto (Kapital i. S. d. § 15 a EStG) und Forderungskonto (Sonderbetriebsvermögen) von entscheidender Bedeutung, ob auf dem jeweiligen Kapitalkonto **auch Verluste gebucht** werden. Ist dies der Fall, dann liegt bei dem zusätzlichen Kapitalkonto i. d. R. (siehe hierzu I.2.4.1 – insbesondere zum Erfordernis, das Zuführungen zum Eigenkapital gesellschaftsvertraglich zulässig, werthaltig und nicht jederzeit auszahlbar sein dürfen) ein Beteiligungskonto und kein Forderungskonto des Sonderbetriebsvermögens vor.



HINWEIS

Die Regelungen des HGB gelten vollumfänglich nur dann, wenn keine abweichende gesellschaftsvertragliche Regelung vorhanden ist. In der Klausur ist das zu prüfen, in der Praxis ist die Regelung in nahezu allen Fällen vorhanden.

Die Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapital erfolgt rechtssicher insbesondere nach den Fragen der Verlustbuchung, der Zulässigkeit von Einlagen nach den Regelungen der Gesellschaft, der Werthaltigkeit der Einlageleistung und der nicht jederzeitigen Entnehmbarkeit. Die Kontobezeichnung – z. B. Kapitalkonto oder Gesellschafterdarlehen – und der Bilanzausweis sind zur Abgrenzung von Fremd- und Eigenkapital ungeeignet (siehe oben).

1.4.3 Verlustvortrag in Abgrenzung zu Darlehen der Gesellschaft an den Gesellschafter

Trifft den Gesellschafter im Verlustfall eine Nachschusspflicht, weil das z. B. gesellschafts- oder einzelvertraglich vereinbart wurde, ist die Beschränkung des Verlustausgleichs nach § 15a EStG hiervon nicht berührt. Die Forderung der Gesellschaft gegen den Gesellschafter auf Übernahme bzw. Ausgleich des Verlustes entspricht steuerlich einer Einlageverpflichtung des Kommanditisten, die in die Zukunft gerichtet ist. Sie ist erst bei tatsächlicher Erbringung zu berücksichtigen. Damit ist dem Kommanditisten im Entstehungsjahr des Verlustes ein Verlustanteil zuzurechnen, dem keine Verpflichtung im Sonderbetriebsvermögen korrespondiert (auch BFH/NV 2008, 211).

1.4.4 Kapitaleretzende Darlehen

Handels- und steuerrechtlich sind eigenkapitaleretzende Darlehen als Fremdkapital zu behandeln und damit nicht in das Kapitalkonto i. S. d. § 15a Abs. 1 S. 1 EStG mit einzubeziehen. (Vgl. hierzu auch Erlass vom 30.5.1997, BStBl I 1997, S. 627 ff., Beck'sche Steuererlasse 1 15a/1.)

1.4.5 Behandlung von Gesellschaftervergütungen

Die Finanzverwaltung vertritt die Auffassung, dass einem Kommanditisten gutgeschriebene Tätigkeitsvergütungen im Zweifel auf schuldrechtlicher Basis beruhen und damit als Sondervergütungen zu behandeln sind (Erlass v. 15.12.1993, Beck'sche Steuererlasse 1 15a/2). Diese gelten als im Sonderbetriebsvermögen angefallen, ein Ausgleich bzw. Abzug von nach § 15a EStG nur verrechenbaren Verlusten ist unzulässig. Etwas anderes gilt nur für den Ausnahmefall, in dem ein Vorweggewinn vereinbart wird, der aber nicht als Tätigkeitsvergütung zu qualifizieren sein darf.

► Beispiel:

Der Kommanditist Waetzhöld ist zu 25 % an der Schluppe & Co. KG beteiligt. Für 02 hat sich für die KG ein Verlust i. H. v. 200.000 € ergeben, wobei 120.000 € an Waetzhöld ausbezahlte Tätigkeitsvergütung als Aufwand berücksichtigt wurden. Das Kapital des Gesellschafters Waetzhöld am 31.12.01 beträgt 0,- €. Entnahmen und Einlagen hat er in 02 nicht getätigt.

Für Waetzhöld ergeben sich:

Verlustanteil 02 und somit ein negatives Kapital von	50.000
Gewinn im Sonderbetriebsvermögensbereich 02	120.000

*Nach Ansicht der Verwaltung ist der Sondergewinnanteil **voll** steuerpflichtig, der Verlustanteil aus dem KG-Ergebnis mit 50.000 € ist nicht (auch nicht mit dem Gewinn aus dem SBV!) ausgleichsfähig, sondern lediglich als verrechenbarer Verlust vorzutragen, vgl. Sie auch o. a. BMF im 2. Absatz der 1. Anstrich).*

1.5 Zahlen-Beispiele zu § 15a EStG

(Vgl. Sie hierzu bitte auch H 15a EStH „Beispiele“.)

1.5.1 Grundfall des § 15a Abs. 1 und 2 EStG

► Beispiel:

K ist an der Z-GmbH & Co. KG als Kommanditist beteiligt. Seine Einlage wurde im Wirtschaftsjahr 01 mit 150.000 € gezeichnet, voll eingezahlt und in dieser Höhe im Handelsregister eingetragen. Die Z-GmbH & Co. KG produziert immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Herstellungskosten gemäß § 5 Abs. 2 EStG nicht aktiviert werden dürfen, die also in 01 sofort als Betriebsausgaben behandelt werden müssen.

Vom Gesamtverlust der KG entfällt auf K eine Verlustquote i. H. v. 180 %, bezogen auf das eingezahlte Kapital ergibt dies 270.000 €. Für K entsteht somit zum 31.12.01 ein negatives Kapital von:

geleistete Einlage	150.000
- Verlustanteil	270.000
Kapital K am 31.12.01	- 120.000

§ 15a EStG regelt:

K kann im VZ 01 von dem Verlust in Höhe von 270.000 € lediglich 150.000 € mit anderen positiven Einkünften ausgleichen und abziehen.

Der Teil des Verlustanteils 01, der zu einem negativen Kapital führt, kann nicht mit anderen positiven Einkünften des K ausgeglichen werden. Er kann vielmehr nur mit künftigen Gewinnanteilen des K aus der Z-GmbH & Co. KG verrechnet werden. Zum 31.12.01 wird für K ein verrechenbarer Verlust von 120.000 € festgestellt.



Würde die KG beispielsweise im Wj 02 einen Gewinn erwirtschaften, an dem K mit 140.000 € beteiligt wäre, so bräuchte K im VZ 02 nur

Gewinnanteil 02	140.000	
- verrechenbarer Verlust	<u>120.000</u>	
	20.000	zu versteuern.

Am 31.12.02 wäre folglich kein verrechenbarer Verlust mehr vorhanden!

1.5.2 Erweiterte Außenhaftung

Liegt die geleistete Einlage eines Kommanditisten unter seiner „Haftsumme“ (vgl. § 172 HGB), so lässt § 15a Abs. 1 S. 2 EStG einen Verlustabzug bzw. -ausgleich unter bestimmten Voraussetzungen auch dann zu, wenn Verluste zu einem negativen Kapital führen oder ein solches erhöhen.

Folgende Voraussetzungen müssen am Bilanzstichtag erfüllt sein:

- Außenhaftung des Kommanditisten nach § 171 Abs. 1 HGB,
- Eintragung im Handelsregister,
- Nachweis der Haftung,
- Vermögensminderung aufgrund der Haftung darf nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich sein.

► Beispiel:

Die Kommanditisten M, N, O, P und R sind im Handelsregister mit einer Einlage von je 50.000 € eingetragen. M hat eine Einlage i. H. v. 50.000 € geleistet, N hat lediglich 30.000 € eingezahlt, O hat zwar 50.000 € erbracht, aber im selben Wj wieder 25.000 € zurückerhalten. P hat seine Einlage zu 100 % geleistet und zusätzlich eine Bürgschaft für Gesellschaftsverbindlichkeiten i. H. v. 30.000 € übernommen. R hat sich im Gesellschaftsvertrag verpflichtet, über seine Einlage von 50.000 € (bereits voll bezahlt) hinaus, für Gesellschaftsschulden bis zum Betrag von 100.000 € zu haften. Im ersten Wj entstand ein Verlust, der mit jeweils 60.000 € auf die Kommanditisten M, N, O, P und R entfällt.

Es ergeben sich folgende negativen Kapitalkonten:

	M	N	O	P	R
geleistete Einlage	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
Rückzahlung			<u>- 25.000</u>		
Saldo			25.000		
Verlustanteil	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

■ negatives Kapital am Ende des Wj's					
	- 10.000	- 30.000	- 35.000	- 10.000	- 10.000
■ ausgleich- bzw. abziehbarer Verlust § 15a Abs. 1 S. 1 EStG					
	50.000	30.000	25.000	50.000	50.000
■ § 15a Abs. 1 S. 2 EStG					
	–	20.000	25.000		
gesamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
■ verrechenbarer Verlust nach 15a Abs. 2 EStG					
	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

zu N und O: N haftet gem. § 171 Abs. 1 HGB i. H. v. 20.000 € im Außenverhältnis. Für O lebt die Haftung im Außenverhältnis nach § 172 Abs. 4 HGB in Höhe von 25.000 € wieder auf.

zu P und R: Da sich hier die Haftung über die Einlage hinaus nicht nach § 171 Abs. 1 HGB und § 172 Abs. 4 HGB ergibt, sondern vielmehr nur auf einer Bürgschaft beruht bzw. sich aus einer Verpflichtung im Innenverhältnis begründet, ist ein erweiterter Verlustabzug/Verlустаusgleich über 50.000 € hinaus ausgeschlossen.
(Vgl. hierzu auch R 15a Abs. 3 EStR)

1.5.3 Die „Einlage-“ bzw. „spätere Haftungsminderung“ des § 15a Abs. 3 EStG

Welche Konsequenzen ergeben sich in folgendem Fall?

► Beispiel 1:

Der Kommanditist X hat am 1.1.01 einen Kommanditanteil über 100.000 € an der Y-GmbH & Co. KG gezeichnet („Haftsumme“) und seine Einlage („vereinbarter Betrag“), die ebenfalls 100.000 € beträgt, sofort voll einbezahlt. Außerdem hat X noch 80.000 € in das Eigenkapital eingezahlt, wozu im Gesellschaftsvertrag geregelt ist, dass a) eine solche Einlage zulässig ist und b) er diese Einlage nach einem einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung entnehmen darf. Die KG schließt im Wj 01 mit einem Verlust ab, der mit 180.000 € auf X entfällt. Im Wj 02 ergibt sich ein Jahresergebnis von 0 €. X entnimmt vereinbarungsgemäß (nach dem entsprechenden Gesellschafterbeschluss) im Wj 02 80.000 €.

Wj 01: Für X entsteht kein negatives Kapitalkonto:

geleistete Einlagen	180.000
- Verlustanteil 01	180.000
Kapital 31.12.01	0

X durfte im VZ 01 180.000 Verlust ausgleichen bzw. abziehen.

Wj 02: Die Entnahme (Einlageminderung) führt zu folgendem negativen Kapital:

Kapital 1.1.02	0
- Entnahmen 02	80.000
Kapital 31.12.02	- 80.000

Das Ergebnis, dass X hier gegenüber demjenigen im Vorteil wäre, der in 01 nur 100.000 € einlegen würde (bei diesem wären in 01 lediglich 100.000 € geleistete Einlage ausgleich- bzw. abziehbar; 80.000 € wären nur verrechenbar), ist unbefriedigend.



Deshalb regelt § 15a Abs. 3 S. 1 EStG:

„Soweit ein negatives Kapitalkonto durch Entnahmen entsteht oder sich erhöht (Einlageminderung) und soweit nicht auf Grund der Entnahmen eine nach Abs. 1 S. 2 zu berücksichtigende Haftung besteht oder sich erhöht, ist dem Kommanditisten der Betrag der Einlageminderung als Gewinn zuzurechnen.“

Das bedeutet in unserem Beispiel:

Von der ursprünglich geleisteten Einlage (180.000 €) wurden 80.000 € entnommen. Insoweit liegt eine Rückzahlung der Einlage i. S. v. § 172 Abs. 4 S. 1 HGB vor, da eine Beseitigung der Kapitalbindung eingetreten ist (vgl. Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, Carl Heymanns Verlag). Trotzdem lebt hierdurch die Haftung nach § 171 Abs. 1 HGB nicht auf, da die Hafteinlage (100.000 €) nicht „berührt“ wurde. Nach der Rückzahlung verbleibt es bei einer geleisteten Einlage von 100.000 €, was der Hafteinlage entspricht.

Somit hat X nach § 15a Abs. 3 S. 1 EStG in 02 einen Gewinn in Höhe der Einlageminderung von 80.000 € zu versteuern. Gleichzeitig ergibt sich ein für ihn in Zukunft verrechenbarer Verlust von 80.000 €, da die Versteuerung der Einlageminderung die Umqualifizierung eines (bisher) ausgleichs- und abzugsfähigen Verlusts in einen (nunmehr) „nur noch“ verrechenbaren Verlust darstellt.

Fallabwandlung:

X zeichnet einen Kommanditanteil über 100.000 € (Haftsumme). Seine tatsächlich geleistete Einlage im Wj 01 beträgt 180.000 €. Vereinbarungsgemäß darf er nach einem mehrheitlichen Beschluss der Gesellschafterversammlung 100.000 € entnehmen. Der auf ihn entfallende Verlustanteil beträgt in 01 190.000 €. Im Wj 02 ist das auf X entfallende steuerliche Jahresergebnis 0 €. X entnimmt unter Einhaltung der Beschlusslage im Wj 02 100.000 €.

Wj 01:	geleistete Einlage	180.000
	- Verlustanteil 01	190.000
	Kapital 31.12.01	- 10.000
Wj 02:	Kapital 1.1.02	- 10.000
	Einlageminderung/Entnahme *)	- 100.000
	Kapital 31.12.02	- 110.000

Folge: § 15 a Abs. 3 S. 1 EStG:

*) aufgrund des § 172 Abs. 4 i.V.m. § 171 Abs. 1 HGB entsteht ein Aufleben der Haftung mit 100.000 € (vgl. BFH-Urteil v. 6.3.2008, IV R 35/07, BStBl 2008 II S. 676), da das Kapital bereits am Ende des Wj 01 negativ gewesen ist und X **im Sinne der Haftung** überhaupt nicht hätte entnehmen dürfen → es erfolgt aufgrund der Haftung keine Hinzurechnung nach § 15a Abs. 3 HGB, denn es gilt entweder Haftung und keine § 15a EStG-Anwendung - so wie hier - oder keine Haftung und § 15a EStG-Anwendung.

Gewinnzurechnung

+ 0

Die Fallabwandlung ist insoweit mit dem Beispiel 1 (auf der vorherigen Seite) nicht vergleichbar, als bei diesem keine Haftung auflebte, im Abwandlungsfall aber schon. Der schwer erklärbare Unterschied liegt folglich in der Frage der Haftung. Die Fallabwandlung ist durch die BFH-Rechtsprechung abgesichert.

Beispiel 2:

A ist am 1.1.01 in eine KG eingetreten und im HR mit einem Anteil von 50.000 € eingetragen. Vereinbarungsgemäß hat er 30.000 € auf seine Einlage eingezahlt. Durch einen Verlustanteil von 50.000 € hat sich Ende des Wj's 01 für ihn ein negatives Kapital von 20.000 € ergeben. Für den VZ 01 hat A einen (durch erweiterte Haftung i. H. v. 20.000 € erhöhten) ausgleich- bzw. abziehbaren Verlust von 50.000 €.

Im Wj 02 ist das Ergebnis der KG und auch der Anteil des A 0 €. Im Handelsregister wurde jedoch die eingetragene Haftsumme des A auf 30.000 € herabgesetzt.

Im VZ 02 ist A ein Gewinn von 20.000 € zuzurechnen, der gleichzeitig die Gewinne späterer Wj'e mindert (sog. „verrechenbarer Verlust“ vgl. § 15a Abs. 3 S. 3 u. 4 EStG).

Bei diesen und anderen Beispielen bzw. Aufgaben ist immer eine Begrenzung der zuzurechnenden (nachzuversteuernden) Gewinne zu beachten (§ 15a Abs. 3 S. 2 und S. 3 EStG): Die Gewinnzurechnung darf den Betrag der Anteile am Verlust der KG nicht übersteigen, der im Wj der Einlagenminderung und in den 10 vorangegangenen Wj'en ausgleichs- bzw. abzugsfähig gewesen ist.

1.5.4 Begrenzung des zuzurechnenden Gewinns (wegen Einlagen- oder Haftungsminde rung)

► Beispiel:

M ist Kommanditist der Y-GmbH & Co. KG. Auf seine im Handelsregister eingetragene Haftsumme von 30.000 € hat er bei Eintritt in die KG im Jahr 00 10.000 € geleistet.

M war an den Verlusten der KG wie folgt beteiligt:

Verlustanteile des M für die Wj'e 00–02	15.000
Verlustanteile des M für die Wj'e 03–12	15.000

Im Wirtschaftsjahr 13 wird für M die Haftung durch Eintrag im Handelsregister auf 10.000 € gemindert. Der Gewinnanteil des M für das Wj 13 soll steuerlich 0 € betragen.

Die Kapitalentwicklung für M (steuerliches Gesamtkapital) hat folgendes Bild:

Kapital 1.1.00	10.000
- Verlust 00–02	15.000
	- 5.000
- Verlust 03–12	15.000
Kapital 31.12.12/13	- 20.000

Durch die Haftungsminde rung wäre im Wirtschaftsjahr 13 nach § 15a Abs. 3 S. 3 EStG grundsätzlich ein Gewinn von 20.000 € zuzurechnen. Gemäß § 15a Abs. 3 S. 2 und 4 EStG ist die Gewinnzurechnung jedoch auf 15.000 € zu beschränken, da im Wj 13 und den 10 vorausgegangenen Wj'en lediglich dieser Betrag an ausgleich- bzw. abziehbaren Verlusten dem Kommanditisten M zugerechnet wurde.



1.5.5 Erhöhung der Einlagen (§ 15a Abs. 1a EStG) bzw. der Haftung

► Beispiel:

Der Kommanditist C ist seit 01 mit einer geleisteten Einlage von 25.000 € an der D-GmbH & Co. KG beteiligt und im HR eingetragen. In den ersten vier Wirtschaftsjahren sind für ihn insgesamt Verluste von 35.000 € ausgewiesen worden. Somit ergab sich Folgendes:

Kapital am 31.12.04 für C	- 10.000
in 01–04 insgesamt ausgleichsfähige/abziehbare Verluste von	25.000
verrechenbare Verluste i. S. d. § 15a Abs. 2 EStG	10.000

Falls C nun im Wj 05 eine Einlage i. H. v. 10.000 € tätigt und dadurch (bei einem Gewinn- bzw. Verlustanteil in 05 von +/- 0 €) sein Kapital auf 0 € stellt, findet gem. § 15a Abs. 1a EStG keine „Umwandlung“ des verrechenbaren in einen abzieh- bzw. ausgleichsfähigen Verlust bezüglich dieser 10.000 € statt. Eine derartige „Umwandlung“ ist in § 15a EStG bewusst nicht vorgesehen worden (vgl. H 15 a „Einlagen“ 1. Anstrich EStR – abweichende Rechtslage für Einlagen vor dem 25.12.2008).

Allerdings sind diese über den laufenden Verlust hinausgehenden Einlagen nicht ganz verloren. Sie stehen dem Kommanditisten spätestens im Zeitpunkt der Veräußerung bzw. Aufgabe des Mitunternehmeranteils für Zwecke des Verlustausgleichs nach § 15a Abs. 2 S. 2 EStG zur Verfügung.

Würde sich nun weiter ein Verlustanteil in 06 i. H. v. 7.000 € ergeben, wäre die Lösung des Beispiels wie folgt:

Kapital am 31.12.04/1.1.05 für C	- 10.000
+ Einlage 05	+ 10.000
Kapital 31.12.05	0
- Verlust 06	- 7.000
Kapital 31.12.06	- 7.000

Der Verlust aus 06 i. H. v. - 7.000 € ist nicht ausgleichsfähig, da im Wj 06 durch den Verlust ein negatives Kapitalkonto i. H. v. - 7.000 € entstanden ist.

Der lediglich verrechenbare Verlust 31.12.06 wird festgestellt mit

Anfangsbestand 1.1.06	10.000
Zugang 06	+ 7.000
Schlussbestand 31.12.06	17.000

und kann im Fall einer späteren Veräußerung mit einem etwaigen Veräußerungsgewinn verrechnet werden. Bei dessen Berechnung ist auch die nachträgliche Einlage relevant; vgl. § 15a Abs. 2 S. 2 EStG.

1.5.6 Fremdfinanzierung des KG-Anteils

► Beispiel:

Der Kommanditist Schneider ist an der Quaas-GmbH & Co. KG mit einer im HR eingetragenen Einlage von 60.000 € beteiligt. Zur Finanzierung seiner Einzahlung am 1.1.02 hat er ein Darlehen i. H. v. 60.000 € aufgenommen, das nur zu 95 % ausbezahlt wurde und bei einer Verzinsung mit jährlich 8 % nach 5 Jahren zur Rückzahlung fällig ist. Im Wj 02 beträgt sein Anteil am KG-Verlust 45.000 €. Die Zinsen für das Darlehen wurden für 02 durch Schneider privat bezahlt.

Welcher abzieh- bzw. ausgleichsfähige Verlust ergibt sich für Schneider im Wj/VZ 02?

► **Lösung:**

In der KG wird für Schneider am 1.1.02 ein Kapital von 60.000 € ausgewiesen. Gleichzeitig ist aber für ihn eine Sonderbilanz aufzustellen, die folgendes Bild hat:

Sonderbilanz Schneider auf den 1.1.02

Disagio	3.000	Darlehensschuld	60.000
Kapital Schneider	57.000		

Das steuerliche Gesamtkapital des Schneider beträgt also zum 1.1.02 nur 3.000 € (60.000 € in KG und - 57.000 € in Sonderbilanz).

Die Kapitalentwicklung für 02 sieht wie folgt aus:

Schneider	in KG	in Sonderbilanz	Gesamt
1.1.02	60.000	- 57.000	3.000
Einlagen 02		+ 4.800 (Zinszahlung)	+ 4.800
Zwischen-	60.000	- 52.200	+ 7.800
Verlust 02	- 45.000	- 5.400 (4.800 Zins, 600 Auflösung Disagio = $\frac{1}{5}$ von 3.000)	- 50.400
31.12.02	+ 15.000	- 57.600	- 42.600

Der Verlust aus dem Gesamthandsvermögen i. H. v. 45.000 € führt in der KG zu keinem negativen Kapital und ist deshalb voll abzieh- bzw. ausgleichsfähig.

Der im Sonderbetriebsvermögen entstandene Verlust i. H. v. 5.400 € fällt nicht unter die Beschränkungen des § 15a EStG. Das steuerliche Kapitalkonto von Schneider i. S. d. § 15a Abs. 1 EStG besteht nur aus seinem Anteil am Gesamthandsvermögen (ggf. zuzüglich/abzgl. Ergänzungsbilanz). Das Sonderbetriebsvermögen ist in den steuerlichen Betriebsvermögensvergleich des Kommanditisten für die Anwendung des § 15a EStG nicht einzubeziehen.

Somit ist der gesamte Verlust aus der Beteiligung in 02 mit 50.400 € ausgleich- bzw. abziehbar.

Vgl. zur Definition des Kapitalkontos i. S. des § 15a Abs. 1 S. 1 EStG BMF-Schreiben vom 30.5.1997, BStBl I 1997, S. 627 (Beck'sche Steuererlasse 1 § 15a/1).

1.6 Zum Ausscheiden eines Kommanditisten mit negativem Kapitalkonto aus einer KG

1.6.1 Ausscheiden eines Kommanditisten, Übernahme seines negativen Kapitalkontos durch den neu eintretenden Kommanditisten

(zum Gesellschafterwechsel bzw. Ausscheiden aus einer Personengesellschaft und der daraus resultierenden Kapitalkonten vgl. Sie auch Kurs UmwStR 02).

► **Beispiel:**

Der Kommanditist X scheidet zum 31.12.07 aus der ABX-KG aus und tritt seinen Anteil an den neuen Gesellschafter Y ab. Für X, der zu 20 % beteiligt ist, wurde zu diesem Zeitpunkt ein negatives Kapitalkonto ausgewiesen, das sich wie folgt entwickelt hat:

Kommanditeinlage 1.1.01	10.000
Verluste 01–05	60.000
Ergebnisse 06–07	—
Kapital 31.12.07	- 50.000



Vom Finanzamt wurde ein verrechenbarer Verlust i. H. v. 50.000 € festgestellt.

Y erwirbt den Kommanditanteil von X, wobei dieser als Gegenleistung lediglich das negative Kapitalkonto des X übernimmt.

Stille Reserven sind in den Wirtschaftsgütern der KG enthalten:

Grundstücke	100.000
Geschäftswert	150.000

Behandlung beim ausscheidenden Kommanditisten.

X erzielt einen Veräußerungsgewinn aus dem Wegfall des negativen Kapitalkontos, wobei dieser um den noch nicht verrechneten Verlust zu verringern ist.

Veräußerungspreis	0
abzgl. negatives Kapitalkonto	- (-) 50.000
Veräußerungsgewinn i. S. d. § 16 Abs. 2 EStG	+ 50.000
noch nicht verrechneter Verlust § 15a EStG	- 50.000
verbleibender Veräußerungsgewinn X	0

Behandlung beim übernehmenden Kommanditisten:

Der übernehmende Kommanditist hat in Höhe des übernommenen negativen Kapitalkontos Anschaffungskosten für den Mitunternehmeranteil.

In einer positiven Ergänzungsbilanz für Y sind insgesamt 50.000 € Mehrkapital auszuweisen:

Ergänzungsbilanz Y des A auf den 1.12.08			
Grundstücke (20 % v. 100`)	20.000	Kapital Y	50.000
Geschäftswert (20 % v. 150`)	30.000		

1.6.2 Ausscheiden eines Kommanditisten, Übernahme seines negativen Kapitalkontos durch die verbleibenden Gesellschafter

► Beispiel:

wie Tz 1.6.1, jedoch wird das negative Kapital X von A (Komplementär, Anteil vor Ausscheiden X 60 %) und B (Kommanditist, Anteil vor Ausscheiden X 20 %) im Verhältnis 3 : 1 übernommen. Auch in diesem Fall erzielt X einen Veräußerungsgewinn i. H. v. 50.000 € (Wegfall seines negativen Kapitalkontos), der um 50.000 € (noch nicht verrechnete Verluste) zu verringern ist.

Die verbleibenden Gesellschafter haben, soweit das negative Kapital des X durch stille Reserven gedeckt war, Anschaffungskosten anzusetzen. Die erworbenen stillen Reserven i. H. v. 50.000 € stellen auch hier zusätzliche Anschaffungskosten der verbleibenden Gesellschafter dar.

a) in der Handelsbilanz (Gesamthand) wird – mangels Anschaffungskosten bei der Gesellschaft – gebucht:

Kapital A	37.500	an	Kapital X	50.000
Kapital B	12.500			

b) in einer von der handelsrechtlichen Gesamthand abweichenden Steuerbilanz wird gebucht:

Grundstück	20.000	an	Kapital X	50.000
Firmenwert	30.000			

1.6.3 Liquidation einer KG mit negativen Kapitalkonten

► **Beispiel:**

Für die NPO-KG (N – 50 % – ist Komplementär, P und O – je 25 % – sind Kommanditisten) wurde folgende Schlussbilanz erstellt:

AKTIVA	210.000	PASSIVA	450.000
Kapital N-Kpl.	120.000		
Kapital P-Kdt.	60.000		
Kapital O-Kdt.	60.000		

Für P und O, die ihre Kommanditeinlage bei Gründung voll einbezahlt hatten, wurde bisher vom Finanzamt jeweils ein nur verrechenbarer Verlust i. H. v. 60.000 € festgestellt.

Die KG wird liquidiert, indem die Aktiven für 220.000 € veräußert werden.

Der Erlös wird zusammen mit jeweils 8.000 € nachträglichen Einlagen von P und O zur Begleichung der Schulden verwendet. Die darüberhinausgehenden Verbindlichkeiten muss der Komplementär N übernehmen.

Nach der Veräußerung der Aktiva und der Einlagen der Kommanditisten hat die Bilanz folgendes Aussehen:

Geld aus der Veräußerung	220.000	Schulden	450.000
Bank (Einlagen)	16.000		
Kapital N	- 120.000		
+ Gewinn (½ v. 10')	+ 5.000	115.000	
Kapital P	- 60.000		
+ Gewinn	+ 2.500		
+ Einlage	+ 8.000	49.500	
Kapital O	- 60.000		
+ Gewinn	+ 2.500		
+ Einlage	+ 8.000	49.500	
	450.000		450.000

Nach dem Ausscheiden der Kommanditisten und der damit verbundenen Anwachsung der Gesellschaftsrechte i. S. d. § 738 BGB beim Komplementär, der dann alle weiteren Schulden begleichen muss, kann die Bilanz so dargestellt werden:

Geld aus der Veräußerung	220.000	Schulden	450.000
Bank (Einlagen)	16.000		
Kapital N	115.000		
+ Kapital P	49.500		
+ Kapital O	49.500	214.000	
	450.000		450.000



Für P und O ergibt sich Folgendes:

laufender Gewinn	2.500
und Veräußerungsgewinn (Wegfall negatives Kapitalkonto)	49.500
= Gewinn des Veranlagungszeitraumes	52.000
Dieser kann mit dem verrechenbaren, vorgetragenen Verlust nach § 15a Abs. 2 EStG ausgeglichen werden	- 52.000
Gewinn zu versteuern	0
Der verbleibende verrechenbare Verlust mit	8.000
wird für P und O zu ausgleich- bzw. abziehbarem Verlust bei weiteren Einkünften, da in der entsprechenden Höhe nachträgliche Einlagen vorhanden sind (§ 15 Abs. 2 S. 2 EStG).	

N werden folgende Verlustanteile anlässlich der Liquidation zusätzlich zugerechnet, die bei ihm ausgleich- bzw. abziehbar sind, vgl. Bilanz oben:

von O „übernommen“	49.500	
von P „übernommen“	49.500	
zusammen	99.000	(R 15a Abs. 6 S. 2 EStR)

1.7 Weitere unter § 15a EStG fallende Verluste, die Personen betreffen, die keine Kommanditisten einer (gewerblichen) KG sind

Bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Abs. 7 EStG) und aus selbständiger Arbeit (§ 18 Abs. 4 S. 2 EStG) ist § 15a EStG wie bei den Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) anzuwenden. Darüber hinaus kommt aber auch eine sinngemäße Anwendung bei § 20 EStG und § 21 Abs. 1 S. 2 EStG in Betracht. Das heißt, § 15a EStG gilt auch für die Verlustanteile eines echten stillen Gesellschafters und des Beteiligten an einer vermögensverwaltenden KG, also einer Gesellschaft, die ihr Vermögen in Grundbesitz anlegt und durch Vermietung oder Verpachtung nutzt.

In den Fällen der sinngemäßen Anwendung des § 15a EStG auf Einkünfte aus Kapitalvermögen und Vermietung und Verpachtung muss ein **fiktives steuerliches Kapitalkonto** ermittelt werden, bis zu dessen Höhe die Verluste ausgleichsfähig bzw. abziehbar sind. Einzelheiten (im Fall der Einkünfte nach § 21 EStG) regelt das BMF-Schreiben vom 15.9.2020, IV C 1 – S 2253/08/10006 :033).

IV. ÜBUNGSFALL

An einer im Jahr 01 neu gegründeten GmbH & Co. KG, ist u. a. der Kommanditist C beteiligt. Der Gewinnanteil des Jahres 01 wurde von C noch im Jahr 01 entnommen. Seine Kapitalkonten weisen folgende Bestände zum 31.12.01 aus:

Kapitalkonto I (zugleich Betrag der eingezahlten Haftsumme)	30.000 €
Kapitalkonto II (weiteres eingezahltes Eigenkapital)	20.000 €

Im Wj 02 wurde C ein Verlust i. H. v. 70.000 € zugewiesen. Entnahmen und Einlagen waren im Jahr 02 keine vorhanden.

Der Verlustanteil 03 des C betrug 10.000 €. Auch hier gab es weder Entnahmen noch Einlagen.

Am 1.1.04 ist C verstorben. Seine Tochter D ist die einzige Erbin, weshalb auch der Kommanditanteil vollumfänglich auf sie übergegangen ist.

D leistete im Februar 04 eine Einlage i. H. v. 50.000 € auf das Kapitalkonto II; entnommen hat sie nichts. Der Verlustanteil für D belief sich im Wj 04 auf 15.000 €.

Bitte klären Sie die steuerliche Berücksichtigung der angegebenen Verluste in den ESt-Erklärungen von C und D. Für die o. g. Beträge gilt, dass es keine Abweichungen zwischen der Handels- und der Steuerbilanz gibt. Nehmen Sie bitte auch Stellung zum ggf. vorhandenen verrechenbaren Verlust bei D am 31.12.04. Gehen Sie dabei aus Vereinfachungsgründen davon aus, dass der Tod am 1.1.04 um 0:00 Uhr eingetreten ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall BilSt 05 – v13037

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL	Punkte	
Allgemeines		
C ist als Kommanditist an der KG beteiligt. Er kann deshalb Verluste nur unter Berücksichtigung von § 15a EStG bei der ESt-Veranlagung abziehen.	1	
Die Frage des Verlustabzugs aufgrund einer bestehenden Außenhaftung stellt sich nicht, da die Haftsumme in voller Höhe einbezahlt wurde (§ 15a Abs. 1 S. 2 EStG). Relevant ist damit für den beschränkten Verlustabzug nur die Höhe der steuerlichen Kapitalkonten zur Anwendung von § 15a Abs. 1 S. 1 EStG.	1	
Wj 02		
Kapitalkonto I zu Beginn des Wj 30.000 € dto. Kapitalkonto II 20.000 € Verlustanteil - 70.000 € + Einlagen ./.. Entnahmen +/- 0 € Kapitalkonten zum Ende des Wj - 20.000 €	1	
Vom steuerlichen Verlust 70.000 € sind ausgleichs- und abzugsfähig 70.000 € ./.. 20.000 €, also 50.000 € (§ 15a Abs. 1 S. 1 EStG). Der verbleibende Betrag von 20.000 € ist lediglich verrechenbar i. S. v. § 15a Abs. 2 EStG.	1	
Wj 03		
Die Kapitalkontenentwicklung bei C ergibt sich im Wj 03 wie folgt:		
Kapitalkonten zum Beginn des Wj - 20.000 € Verlustanteil - 10.000 € + Einlagen ./.. Entnahmen +/- 0 € Kapitalkonten zum 31.12.03 - 30.000 €	1	
Die negativen Kapitalkonten des C haben sich im Wj 03 von - 20.000 € auf - 30.000 € erhöht. In Höhe dieser Differenz – also 10.000 € – ist der Verlust von 10.000 € nur verrechenbar (§ 15a Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 EStG). Im Ergebnis ist der Verlust des Wj 03 somit in voller Höhe nur verrechenbar.	1	
Der verrechenbare Verlust erhöht sich damit von - 20.000 € um den nur verrechenbaren Anteil von - 10.000 € auf - 30.000 €.	1	
Übergang des Anteils auf D		
Überträgt ein Kommanditist unentgeltlich seine Beteiligung an der KG („Mitunternehmeranteil“, siehe § 6 Abs. 3 S. 1 EStG), geht der verrechenbare Verlust auf den Übernehmer über, wenn diesem auch das durch die Beteiligung vermittelte Gewinnbezugsrecht übertragen wird. Die Tochter führt deshalb die verrechenbaren Verluste von 30.000 € wie eigene fort.		
<i>Anmerkung: Auch bei einer anteiligen Übertragung gilt dieser Grundsatz. In diesem Fall geht der verrechenbare Verlust anteilig über. Vgl. hierzu BFH, Urt. v. 1.3.2018, IV R 16/15, BStBl 2018 II S. 527.</i>	1	



Wj 04		
Auch bei D ist § 15a EStG anzuwenden; s. o.		
Die Kapitalkonten entwickeln sich wie folgt:		
Kapitalkonten zum 1.1.04 - 30.000 €		
Verlustanteil - 15.000 €		
+ Einlagen + 50.000 €	1	
./. Entnahmen <u> - 0 €</u>		
Kapitalkonten zum 31.12.04 + 5.000 €		
Das negative Kapitalkonto hat sich nicht erhöht, deshalb ist der Verlust des Wj 04 in voller Höhe bei D ausgleichs- und abzugsfähig (§ 15a Abs. 1 S. 1 EStG).	1	
Außerdem kann D von den künftig auf sie entfallenden Gewinnen der KG einen Betrag bis zu 30.000 € an verrechenbaren Verlusten kürzen.	1	
Anmerkung: D kann auch den positiven Kapitalstand von 5.000 € nicht wie ausgleichs- und abzugsfähige Verluste behandeln; vgl. § 15a Abs. 1a S. 1 EStG.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	12	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!